



第四章 物权法律制度

目录

- 01. 物权法律制度概述
- 02. 物权的取得与变动
- 03. 各种物权的具体规定

第一单元 物权法律制度概述

本单元框架结构

	知识点	考频
1	物的概念与特点	低
2	物的分类	低
3	物权的基础知识	一般

知识点 1: 物的概念与特点

物权法律制度上的物，是指人们能够支配和利用的物质实体和自然力。其具有以下特点			
特点	含义	备注	
有体性	物须具有客观物质性，系有体物	1	有体物≠有形物
		2	权利在某些法定情形下可以成为物权的客体
可支配性	可为人们支配和使用	日月星辰不属于物	
非人身性	人体虽具物理属性，但基于人性尊严的考量，活人的身体并不属于物	与活人相分离的人体器官、组织等可以成为物	

知识点 2: 物的分类

一. 以“物能否移动且是否因移动而损害其价值”进行分类

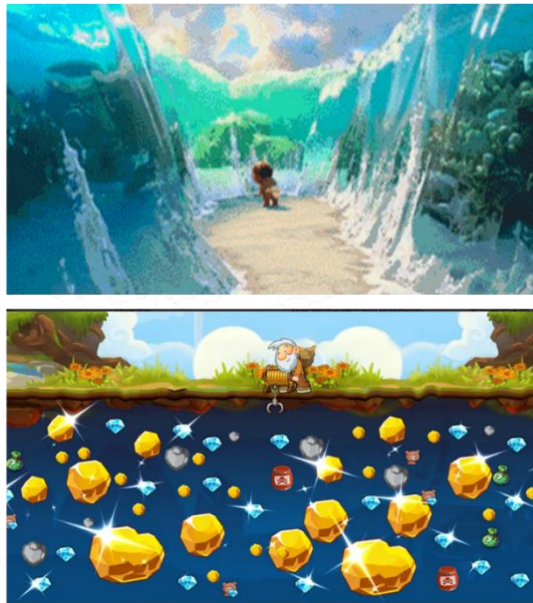
分类	含义	举例
不动产	不能移动或虽可移动但会因移动损害其价值的物	土地、建筑物、 <u>林木</u> 、 <u>矿藏</u> 、 <u>海域</u> 等
动产	能够移动且不会因移动损害其价值的物	苹果、汽车、船舶、航空器等
区分的主要意义		
	变动要件	公示方法
动产	交付	占有
不动产	登记	登记

版权所有
侵权必究





[图示]



二. 以“两个独立存在的物在用途上客观存在的主从关系”进行分类

分类	含义	举例	
主物	需共同使用才能更好地发挥作用的两物中，起主要作用的为主物	电视机	汽车
从物	需共同使用才能更好地发挥作用的两物中，起辅助作用的为从物	遥控器	备胎
区分的主要意义			
除法律有特别规定或当事人另有约定，对于主物的处分，及于从物			

[图示]



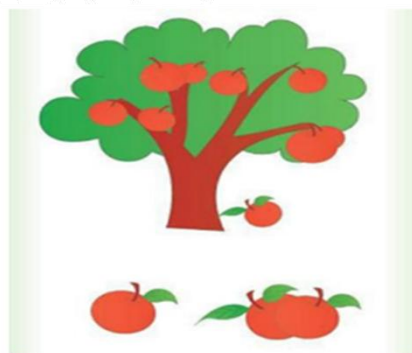
三. 以“两物之间存在的原有物产生新物的来源关系”进行分类

分类	含义	举例	
原物	产生孳息物之物	母鸡	房屋
孳息物	原物所产生之物	鸡蛋 (天然孳息)	租金 (法定孳息)



区分的主要意义			
天然孳息	一般		由所有权人取得
	既有所有权人又 有用益物权人的	有约定	按照约定取得
		无约定	用益物权人取得
法定孳息	当事人有约定		按照约定取得
	当事人没有约定或约定不明确		按照交易习惯取得

[图示]



四. 以“物是否因实物分割而变更其性质或减损其价值”进行分类

分类	含义	举例
可分物 (A→A)	不因实物分割而改变其性质 或减损其价值的物	一袋大米、一杯牛奶
不可分物 (A→B)	会因实物分割将改变其性质 或减损其价值的物	一辆汽车、一头耕牛
区分的主要意义		
分割共有物时		
共有物为可分物的		可以进行实物分割
共有物为不可分物的		只能采取变价分割或作价补偿等方法

知识点 3: 物权的基础知识

一. 物权与债权的属性

物权的属性		债权的属性	
支配性	物权是主体直接支配 标的物的权利	请求性 (请求权)	债权的实现需债务人的履行 行为予以配合
绝对性 (对世权)	权利人特定而义务人不特定	相对性 (对人权)	权利人和义务人均是特定的
排他性	同一标的物上不得存在两个或者 两个以上不相容的物权	兼容性	原则上不具有对抗第三人的 效力



特定性	物权的客体具有特定性	不特定性	合同债权的客体是行为，不具有特定性
-----	------------	------	-------------------

二. 物权的分类与客体

类别	物权的类型		物权客体		
			动产	不动产	权利
自物权	所有权		√	√	×
他物权	用益物权	土地承包经营权	×	√	×
		建设用地使用权	×	√	×
		宅基地使用权	×	√	×
		居住权	×	√	×
		地役权	×	√	×
	担保物权	抵押权	√	√	×
		质权	√	×	√
		留置权	√	×	×

三. 物权法定主义

类型法定	当事人不得创设民法或其他法律所不承认的物权类型
内容法定	当事人不得创设与物权法定内容相异的内容

四. 物权的效力

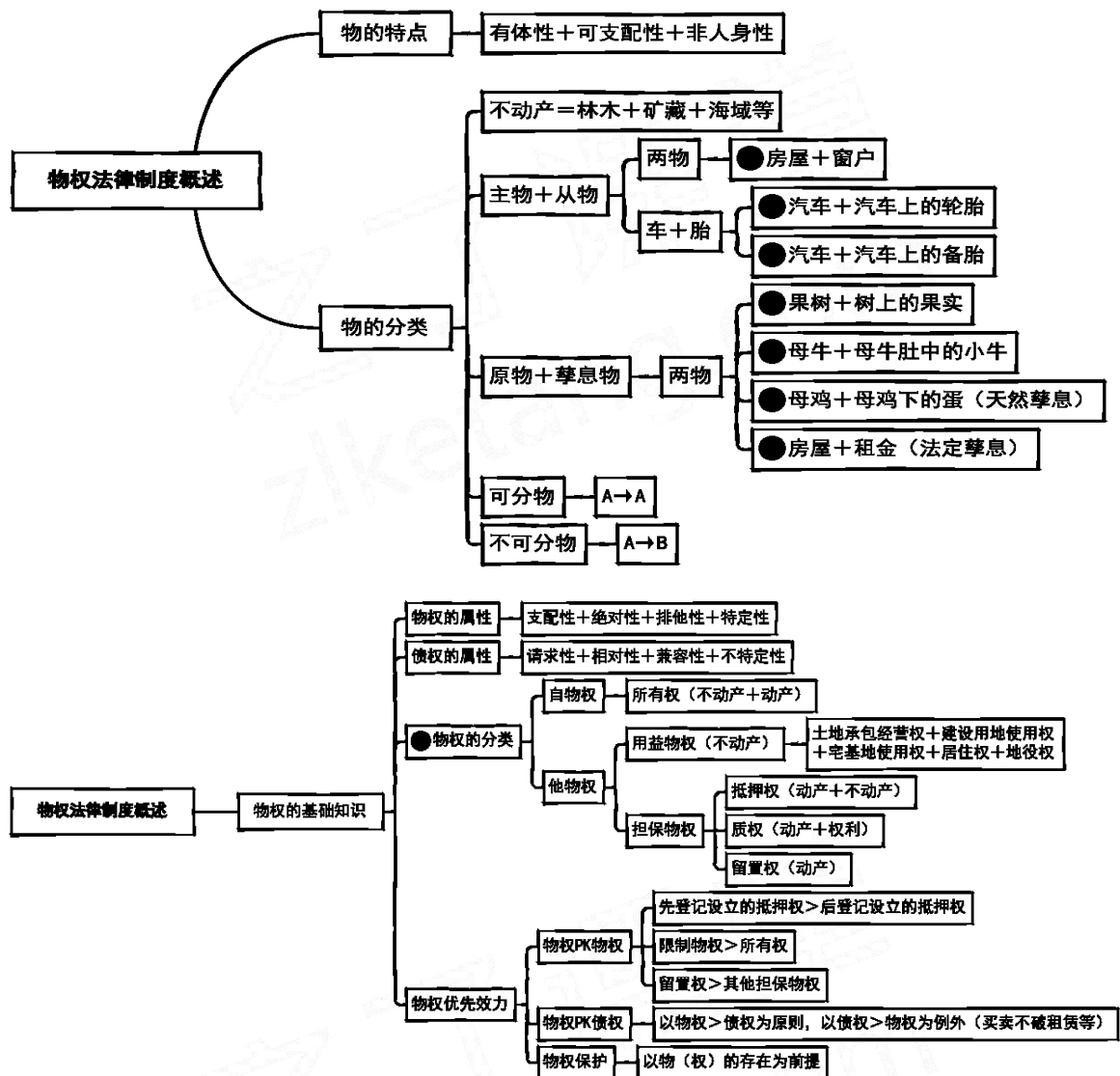
效力类型		理论价值		
物权的优先效力	物权间的 优先效力	先登记设立的抵押权>后登记设立的抵押权		
		<u>限制物权（他物权）>所有权（自物权）</u>		
		留置权>其他担保物权		
	物权优先于 债权的效力	一般	物权存在于某标的物上，而债权请求的内容也指向该物而与物权发生冲突时， <u>无论物权成立于债权之前或者之后，物权均具有优先于债权的效力</u>	
		例外	“买卖不破租赁”等	
物权的追及效力		是指物权设立后，其标的物不论辗转至何人之手，物权人都有权追及标的物之所在而直接支配该物的效力		
物权的妨害排除力		是指排除他人妨害，恢复物权人对物正常支配的效力		

五. 物权保护

物权保护请求权以物（权）的存在为前提	
物权保护的方式	含义
确认物权请求权	因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认其物权的请求权
损害赔偿请求权	侵害物权，造成权利人损害的，权利人可依法请求损害赔偿，也可以依法请求承担其他民事责任
<u>标的物返还请求权</u>	标的物被他人无权占有的， <u>物权人</u> 或依法可以行使标的物返还请求权的人可以向相对人主张标的物返还请求权
排除妨害请求权	妨害物权的，权利人可以请求排除妨害



本单元总结



精学细练

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的表述中，正确的有（ ）。

- A. 太阳属于物
- B. 电力属于物
- C. 活人的身体属于物
- D. 法定的权利可以作为物权的客体

【答案】BD

【解析】选项A，不具有可支配性，不属于物权法律制度上的物。

选项C，基于人性尊严的考量，活人的身体不属于物权法律制度上的物。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物的分类的表述中，不正确的是（ ）。（2023年）



- A. 海域属于不动产
- B. 船舶属于动产
- C. 汽车和轮胎属于主物和从物
- D. 存款利息属于法定孳息

【答案】C

【解析】主从关系是基于两个独立存在的物。轮胎属于汽车的一部分，不是主从物关系。选项C当选。

【判断题】对于既有用益物权人又有所有权人的标的物，对天然孳息的归属没有约定的，归所有权人所有。（ ）（2023年）

【答案】×

【解析】天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的按照交易习惯取得。本题表述错误。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利中，属于担保物权的是（ ）。（2022年）

- A. 居住权
- B. 地役权
- C. 留置权
- D. 土地承包经营权

【答案】C

【解析】选项A、B、D属于用益物权，不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列权利客体只能是动产的是（ ）。（2023年）

- A. 所有权
- B. 质权
- C. 留置权
- D. 抵押权

【答案】C

【解析】留置权是指债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿的担保权利。

【单选题】张某与李某是邻居，张某在自家院内挖地窖，导致李某家房屋有受到损害的危险。李某可以行使（ ）。（2025年）

- A. 消除危险请求权
- B. 妨害排除请求权
- C. 标的物返还请求权
- D. 赔偿损失请求权

【答案】A

【解析】消除危险请求权，又称为妨害防止请求权，是指物权人对于有妨害其物权的危险情形，可以请求予以消除的权利。消除危险请求权，旨在阻却将来可能发生的对物的危险。所以，消除危险请求权以危险的客观存在为前提。选项A当选。





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【多选题】下列情形中，当事人可以主张标的物返还请求权的有（ ）。

- A. 张某侵占了李某的假发，因其住所失火，假发被烧毁，李某请求张某返还假发
- B. 蔡某偷了王某的游戏机，王某请求蔡某返还游戏机
- C. 郑某借给孙某一双拖鞋，借期过后，孙某谎称丢失，郑某请求孙某返还拖鞋
- D. 赵某向刘某购买动感单车一辆，赵某取得动感单车后即将该动感单车转卖给徐某，并已交付，但赵某一直未向刘某交付价款，刘某请求赵某返还动感单车

【答案】BC

【解析】选项 A，虽张某对于假发属于无权占有，但因假发已经烧毁，李某无法再主张标的物返还请求权。选项 B、C，蔡某与孙某均构成无权占有，且被占有物都还存在，所以所有权人可以请求无权占有人返还标的物。选项 D：刘某基于买卖合同把动感单车交付给赵某，赵某即取得动感单车的所有权，其后，赵某又将动感单车所有权转移给徐某，所以，刘某已经丧失动感单车的所有权，无法主张标的物返还请求权。

第二单元 物权的取得与变动

本单元框架结构

	知识点	考频
1	物权变动概述	低
2	不动产物权变动	极高
3	动产物权变动	极高

知识点 1：物权变动概述

一. 物权的变动类型

变动类型	具体规定	
物权的取得	继受取得	取得物权需要依赖于前权利人的意志。如 <u>继承取得</u> 和 <u>受让取得</u>
	原始取得	取得物权无需依赖于前权利人的意志。如 <u>对无主物的先占</u> 、 <u>拾得遗失物</u> 、 <u>添附</u> 、 <u>善意取得</u> 等
物权的变更	物权的客体、内容的部分改变	
物权的消灭	绝对消灭	因物的灭失导致物权的消灭
	相对消灭	物权本身并未消灭，只是 <u>物权主体发生变更</u>

二. 物权变动的公示与公信原则

原则	含义	案例
公示原则	指物权变动行为须以法定公示方式进行才能够生效	甲、乙签订了一份房屋买卖合同，并于次日配合乙到不动产登记中心办理了不动产转移登记手续，该房屋的所有权从甲的名下转移到了乙的名下
公信原则	指当物权变动依法定方式进行了公示，就产生了公信力，即使公示的内容与权利的实际状况不符，善意第三人也可以基于对公示的信赖而受到法律保护	2025 年 11 月 5 日丙将一辆自有的汽车转让给 A 汽车租赁公司（下称“A 公司”），当日丙将汽车交付给 A 公司，双方约定于 2025 年 11 月 7 日前往车辆管理部门办理车辆权属转移登记手续。2025 年 11 月 6 日，丙从 A 公司处将该车辆租回后以市价转让给丁，双方当日完成车辆交付并办理了车辆权属转移登记手续。由于在办理车辆权属转移登记时，车辆登记在丙的名下，因此丁有理由相信该汽车





		是丙的, 则可以将丁认定为善意第三人, 法律应当保护该笔交易的安全, 所以丁可以主张善意取得该汽车的所有权
--	--	---

知识点 2: 不动产物权变动

一. 不动产物权变动概述

不动产物权变动的原因	说明
基于法律行为而发生	甲、乙签订房屋买卖合同→甲配合乙办理不动产转移登记手续→不动产物权从甲的名下转移到乙的名下
非基于法律行为而发生	满足法定条件→不动产物权发生变动 非基于法律行为而取得不动产物权的, <u>不以登记为生效要件</u> , 若拟进一步处分上述不动产物权, 则需依照法律的一般规定处理, 法律规定需 <u>办理登记</u> 的, 未经登记, 不发生物权变动效力

二. 基于法律行为的不动产物权变动

1. 基本规定: 以“登记生效”为原则

不动产物权的设立、变更、转让和消灭	<u>依法登记</u>	<u>发生效力</u>
	未经登记	不发生(物权)效力
当事人之间所订立的有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的 <u>合同</u>	<u>自合同成立时</u>	<u>发生效力</u>
	<u>未办理物权登记的, 不影响合同效力</u>	

[案例 4.1]

甲公司将一套房屋转让给乙公司, 双方于 2025 年 6 月 3 日签订了房屋买卖合同、2025 年 6 月 12 日办理了房屋所有权转移登记手续:	
房屋买卖合同生效时间	
乙公司取得房屋所有权的时间	

2. 例外情形

例外情形	具体规定
以无需登记为例外	依法 <u>属于国家所有的自然资源</u> , 所有权可以不登记
以合同生效为设立条件	1 <u>土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时</u> 设立, 未经登记, 不得对抗善意第三人
	2 <u>地役权自地役权合同生效时</u> 设立, 未经登记, 不得对抗善意第三人

[总结: 基于法律行为的不动产物权变动]

不动产物权类型	不动产物权变动生效时间 (设立、变更、转让、消灭)		不动产物权产生公信力
	登记生效	合同生效	
所有权	√		登记
土地承包经营权		√	登记
建设用地使用权	√		登记
宅基地使用权	√		登记
居住权	√		登记





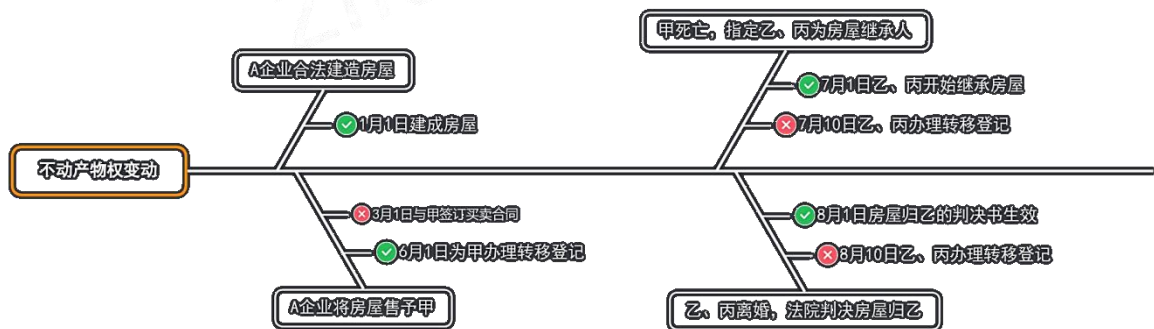
第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

地役权		√	登记
抵押权	√		登记
提示	依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记		

三. 非基于法律行为的不动产物权变动

情形	不动产物权变动生效时间
1 因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的	自事实行为成就时发生效力
2 因继承取得物权的	自继承开始时发生效力
3 因人民法院、仲裁委员会的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的	自法律文书生效时发生效力
4 因人民政府的征收决定导致物权设立、变更、转让或者消灭的	自征收决定生效时发生效力

[案例 4.2]



四. 不动产统一登记制度

1. 不动产登记类型

(1) 总登记

总登记,是指登记机构对特定行政管辖区域内所有不动产进行的全部登记,包括土地总登记和建筑物所有权的第一次登记。总登记属于行政管理意义上的登记,目的是建立完整情形的不动产产籍产权制度。

(2) 变动登记

登记类型	具体规定
首次登记	是指不动产物权的第一次登记。未完成首次登记的,不得办理其他类型登记
变更登记	是指不动产物权的分割、合并、设立和增减时所办的登记
转移登记	是指不动产物权从转让人转移至受让人所办的登记
注销登记	当事人可以申请办理注销登记的情形包括: 不动产灭失的; 权利人放弃不动产权利的; 不动产被依法没收、征收或收回的; 人民法院、仲裁委员会的生效法律文书导致不动产权利消灭的; 法律、行政法规规定的其他情形

(3) 更正登记

更正类型	具体规定
经申请更正	谁去申请 不动产登记簿记载的 <u>权利人</u> 或者 <u>利害关系人</u>



	更正条件	不动产登记簿记载的权利人 <u>书面</u> 同意更正或有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正
依职权更正	不动产登记机构发现不动产登记簿记载的事项错误，应当通知当事人在 <u>30 个工作日内</u> 办理更正登记。当事人逾期不办理的，除另有规定外，不动产登记机构应当在 <u>公告 15 个工作日后</u> ，依法予以更正	

[案例 4.3]

甲有一套房号为 101 号的房屋，在不动产登记簿上记载的权利人是乙		
1	权利人乙发现登记有误，可以申请更正登记	
2	利害关系人甲发现登记有误，也可以申请更正登记	+ 乙书面同意 = 更正成功
		+ 未获得乙书面同意 + 甲有证据证明登记错误 = 更正成功

(4) 异议登记

登记条件	不动产登记簿记载的权利人 <u>不同意</u> 更正，利害关系人可以申请异议登记。需要注意的是， <u>异议登记并非更正登记的必经程序</u>
异议登记有效期限	申请人自 <u>异议登记之日起 15 日内</u> 不起诉的，异议登记失效
登记不当	造成权利人损害的，权利人可以向 <u>申请人</u> 请求损害赔偿

(5) 预告登记

目的	当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议， <u>为保障将来实现物权</u> ，按照约定可以向登记机构申请预告登记		
效力	预告登记后， <u>未经预告登记的权利人同意</u> ，处分该不动产的， <u>不发生物权效力</u>		
消灭	1	<u>债权消灭</u>	买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销
			预告登记的权利人放弃债权
	2	<u>自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记</u>	
提示	经预告登记的债权将发生优先于物权的效力		

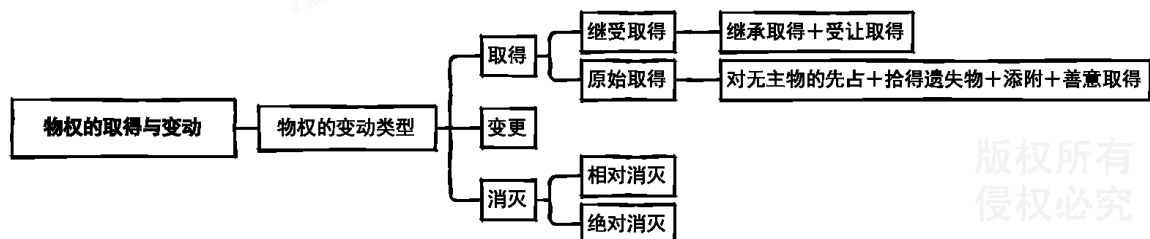
(6) 他项权利登记

又称他物权登记，如在不动产上创设建设用地使用权等。

2. 登记不一致

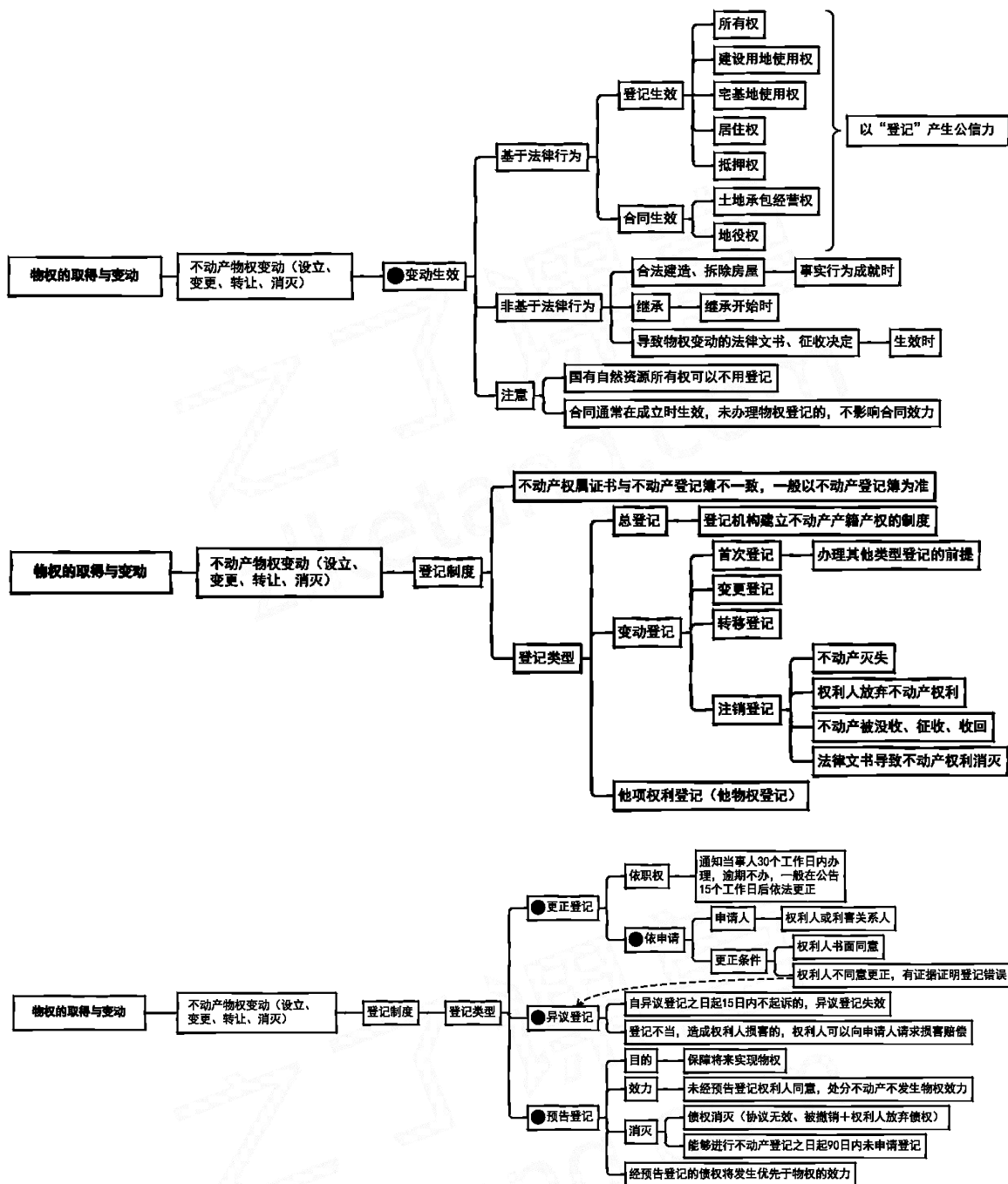
不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。

本单元“知识点 1—知识点 2”总结



版权所有
侵权必究





精学细练

【单选题】甲公司于2025年10月10日通过拍卖方式拍得位于北京郊区的一块工业建设用地；同年10月15日，甲公司与北京市土地管理部门签订《建设用地使用权出让合同》；同年10月21日，甲公司缴纳全部土地出让金；同年11月5日，甲公司办理完毕建设用地使用权登记，并获得建设用地使用权证。甲公司取得建设用地使用权的时间为（ ）。

- A. 2025年10月10日
- B. 2025年10月15日
- C. 2025年10月21日
- D. 2025年11月5日

【答案】D



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【解析】甲公司于2025年11月5日取得建设用地使用权。根据规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

【多选题】下列关于不动产物权的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 赵某合法购买商品房的，登记产权后，获得商品房所有权
- B. 钱某合法自建房产，登记产权后，获得自建房所有权
- C. 孙某合法拆除房屋，拆除完毕后，所有权消灭
- D. 李某继承取得房屋，登记产权后，获得所有权

【答案】AC

【解析】(1) 选项BC：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生法律效力。(2) 选项D：因继承取得物权的，自继承开始时发生法律效力。(3) 选项A：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但法律另有规定的除外。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于不动产物权变动，表述正确的是（ ）。(2025年)

- A. 土地承包经营权自登记时设立
- B. 依法属于国家所有的自然资源，所有权应当登记
- C. 因继承取得不动产物权的，不以登记为生效要件
- D. 地役权自登记时设立

【答案】C

【解析】土地承包经营权、地役权，自合同生效时设立，选项A、D不当选；依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，选项B不当选；因继承取得物权的，自继承开始时发生法律效力，不以登记为生效要件，选项C当选。

【单选题】甲、乙夫妻共有一房屋，登记在甲的名下，2025年7月15日乙向人民法院起诉要求与甲离婚，人民法院最终判决甲、乙离婚，并将该房屋判归乙一人所有，判决于9月15日生效，甲、乙二人于9月16日领取了判决书，乙于9月20日凭判决书向登记机关办理了产权转移登记手续。根据物权法律制度的规定，该房屋的所有权归乙一人所有的时间是（ ）。

- A. 2025年7月15日
- B. 2025年9月15日
- C. 2025年9月16日
- D. 2025年9月20日

【答案】B

【解析】因人民法院的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书生效时发生法律效力。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于异议登记的表述中，错误的有（ ）。(2024年)

- A. 申请人自异议登记之日起15日内不提起诉讼的，异议登记失效
- B. 异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿
- C. 异议登记后15日内起诉的，异议登记自法院开庭后失效
- D. 提起更正登记之前，须先提起异议登记

【答案】CD

【解析】异议登记之日起15日内申请人不起诉的，异议登记失效，选项C错误；利害关系



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

人申请更正登记，如果不动产登记簿记载的权利人书面同意更正，登记机构直接予以更正；如果权利人不同意更正，则利害关系人可以先申请异议登记，然后获取证据证明登记确有错误，从而最终获得更正登记。选项 D 错误。

【多选题】根据物权法律制度的规定，关于预告登记，下列表述不正确的有（ ）。

- A. 预告登记后，未经预告登记的权利人同意，转让不动产的，不发生物权效力
- B. 预告登记的权利人放弃债权的，不影响预告登记的效力
- C. 预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同无效
- D. 预告登记后，买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销的，预告登记失效

【答案】BC

【解析】选项 B：预告登记后，债权消灭（买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销、预告登记的权利人放弃债权）或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效；选项 C：预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同的效力不受影响。

【单选题】赵某于 2025 年 2 月 5 日与甲公司签订买卖合同，购买甲公司预售的商品房，并且于 2025 年 2 月 20 日办理了预告登记。之后甲公司于 2025 年 6 月 1 日将房屋交付给赵某，该房屋可以在 2025 年 6 月 20 日办理过户登记。则预告登记失效的日期是（ ）。（2025 年）

- A. 2025 年 6 月 30 日
- B. 2025 年 7 月 30 日
- C. 2025 年 8 月 31 日
- D. 2025 年 9 月 18 日

【答案】D

【解析】预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效。选项 D 当选。

知识点 3：动产物权变动

一. 基于法律行为的动产物权变动

动产物权类型	动产物权变动生效时间 (不区分动产类型)		动产物权产生公信力	
	交付	合同生效	普通动产 (其他动产)	特殊动产 (车辆、船舶、航空器)
所有权	√		占有	登记
抵押权		√	登记	登记
质权	√		占有	占有
留置权	法定产生			
提示	以登记产生公信力的动产物权，未经登记，不得对抗善意第三人			

[案例 4.4]

甲将一辆汽车转让给乙，双方于 2025 年 6 月 3 日签订了车辆买卖合同、2025 年 6 月 9 日甲将该汽车交付给乙、2025 年 6 月 12 日双方办理了车辆所有权转移登记手续：

车辆买卖合同生效时间	
乙取得车辆所有权的时间	
拓展	

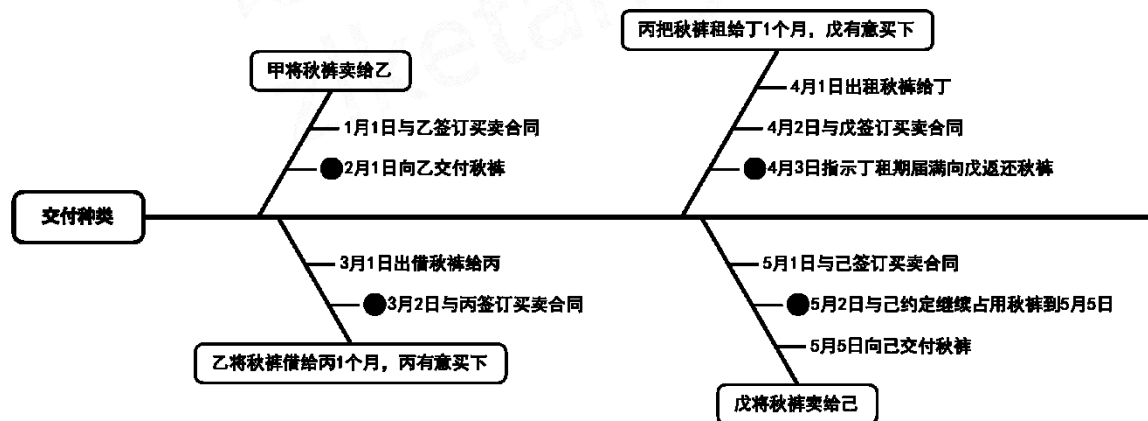


6月10日甲向乙借用汽车并于当日将汽车以市价转卖给丙，并完成交付。此时由于汽车还登记在甲的名下，因此丙有理由相信该汽车是甲的，属于善意第三人。对乙而言，因为没有办理登记，因此不得对抗善意第三人丙，所以丙可以主张善意取得该汽车的所有权

二. 交付的种类

交付种类	动产物权设立和转让前的占有人	物权变动时点
现实交付	出让人（出卖人）	交付时
简易交付	权利人（买受人）	民事法律行为生效时
指示交付	第三人（出卖人、买受人以外的人）	受让人取得返还原物请求权时
占有改定	当事人约定由出让人继续占有该动产	占有改定约定生效时
说明	简易交付+指示交付+占有改定=观念交付	

[案例 4.5]



三. 非基于法律行为的动产物权变动

1. 先占

所谓先占，就是以所有权人的意思占有无主动产（遗失物不属于无主动产），先占人基于先占行为取得无主动产的所有权。

2. 拾得遗失物

(1) 遗失物没有被无权处分

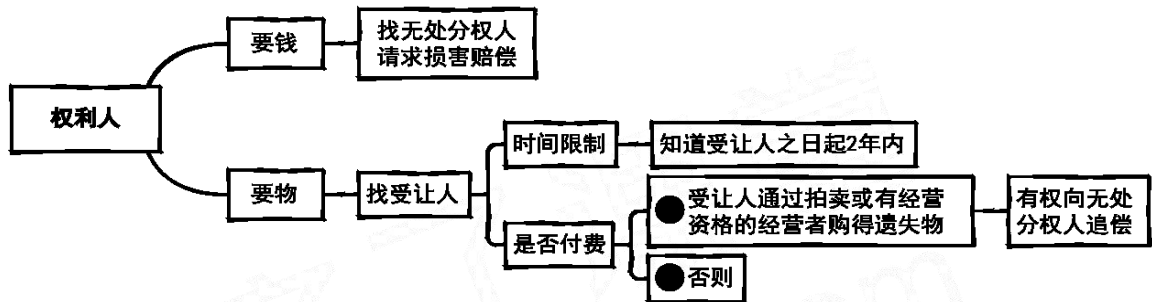
	基本规定
1	拾得遗失物后，拾得人应当 <u>及时通知</u> 权利人领取，或者 <u>送交公安</u> 等有关部门
2	有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当 <u>及时通知</u> 其领取；不知道的，应当 <u>及时发布招领公告</u> 。自有关部门 <u>发出招领公告之日起1年内</u> 无人认领的，遗失物归 <u>国家所有</u>
3	拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因 <u>故意或重大过失</u> 致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任

权利人是否需要支付必要支出和报酬			
拾得人类型	保管费等必要支出	报酬	
未侵占遗失物	权利人应当支付	悬赏广告存在 允诺报酬	权利人应当支付
		未允诺报酬	权利人无需支付



侵占遗失物	权利人无需支付	权利人无需支付
-------	---------	---------

(2) 遗失物被无权处分



3. 添附

概念	是指不同所有人的财产结合在一起形成一个新的财产，或者对他人财产进行加工从而产生一个新的财产的事实	
提示	如果新的财产 <u>并不难以分割</u> （分离） <u>不构成添附</u>	
类型	示例	识别要点（添附后）
附合	错拿邻居家的乳胶漆刷墙	原物能分清楚是谁的
混合	不同所有人的五常大米被倒在一个米桶里	原物已经分不清楚是谁的
加工	在他人的宣纸上写书法	劳务和其他材料融合
添附物的归属		
当事人有约定的，按照 <u>约定</u> ，没有约定或者约定不明确的，依照 <u>法律规定</u> ；法律没有规定，按照 <u>充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定</u> 。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予 <u>赔偿或者补偿</u>		

四. 占有制度

1. 概述

概念	占有，是对于物在事实上的支配与控制
占有人	对物实施实际控制的人
占有物	被控制之动产或不动产

2. 占有的分类

分类标准	具体分类	示例
占有是否具有法律依据	<u>有权占有</u>	基于各种物权对物占有
	<u>无权占有</u>	设备租赁关系结束后继续占有该设备
<u>无权占有人</u> 是否误信为有占有的权源	<u>善意占有</u>	拿走误以为是自己的手机而对其占有
	<u>恶意占有</u>	偷盗者对盗窃物的占有
提示	有权占有的情境下不讨论善意占有和恶意占有	
占有人对物的占有是否具有所有的意思	<u>自主占有</u>	偷盗者对盗窃物的占有
	<u>他主占有</u>	<u>承租人</u> 对租赁物的占有
占有人在事实上是否直接占有其物	<u>直接占有</u>	质权人对物的占有
	<u>间接占有</u>	出质人对物的占有
提示	间接占有人虽然不直接占有物，但是基于一定法律关系而对直接占有人享有返还请求权	



求权

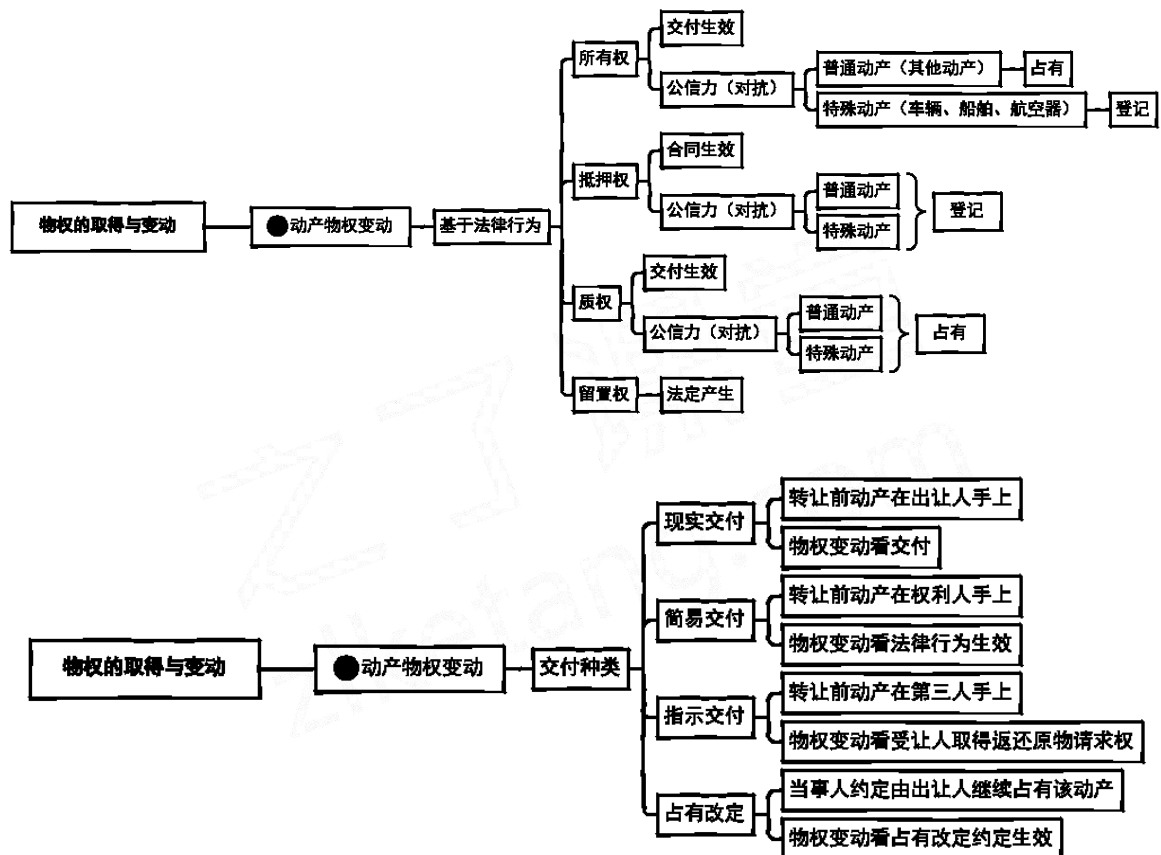
3. 善意占有与恶意占有的细化规定

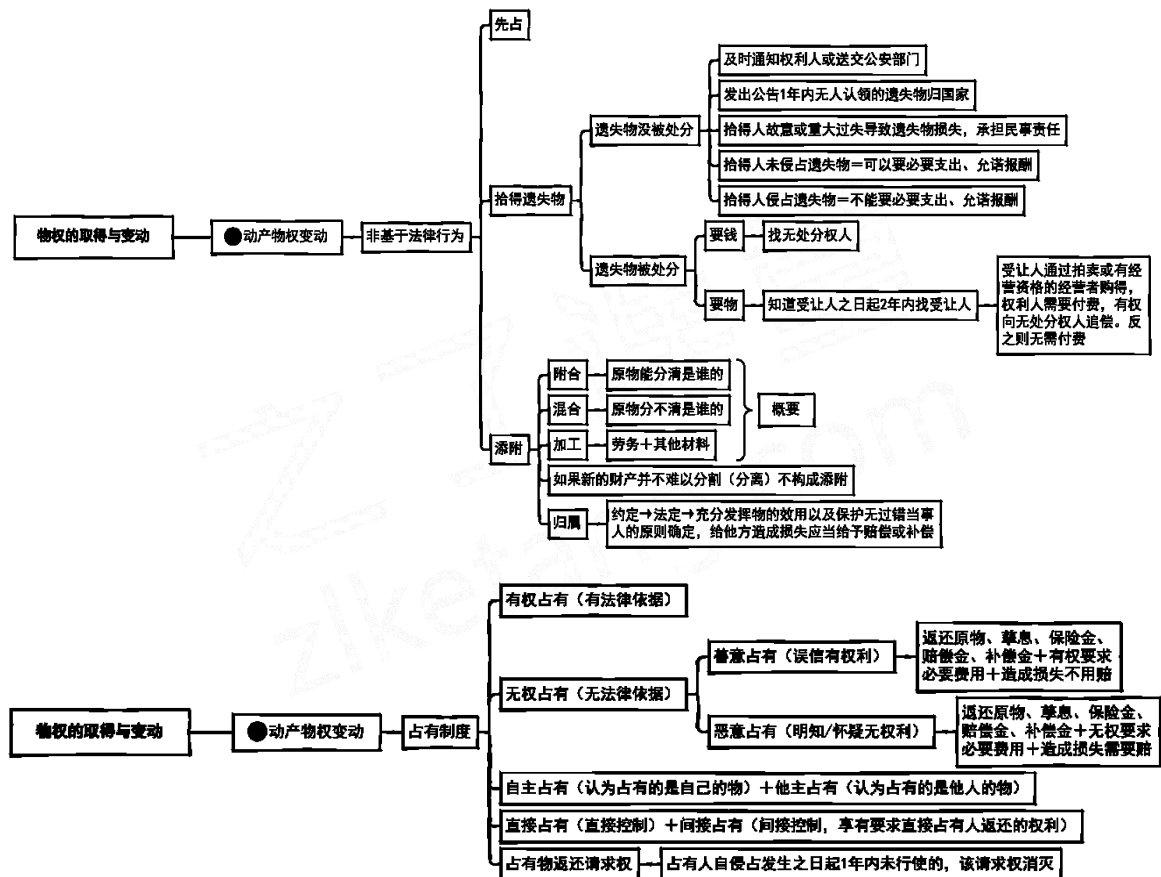
占有人类型	权利人能否请求占有人返还原物及其孳息	物的必要维护费用	占有物毁损、灭失		使用占有物造成了物的损害
			保险金、赔偿金以及补偿金	三金以外未弥补的损失	
善意占有人	√	√	√	×	×
恶意占有人		×		√	√

4. 占有保护请求权

占有请求权类型	占有物返还请求权＋占有损害赔偿请求权＋占有妨害排除请求权＋占有妨害防止请求权		
占有物返还请求权的细节性规定	前提	占有的不动产或者动产被 <u>侵占</u> 的	
	期限	自 <u>侵占发生之日起1年内</u> 未行使的，该请求权消灭	
提示	物权保护中的 <u>物权人</u> 所享有的“标的物返还请求权”除未登记的动产适用诉讼时效外，原则上无行使期限之限制		

本单元“知识点3”总结





精学细练

【单选题】李某将一套旧房卖给王某，双方签订了买卖合同，王某支付了全部价款，但未办理移转登记。因搬迁不易，李某提出将旧房内家具低价卖给王某，王某称自己只能在1个月内付清价款，李某同意。3天后，王某搬进李某的旧房居住。下列关于房屋与家具所有权的表述中，正确的是（ ）

- A. 王某已经取得房屋和家具的所有权
- B. 王某已经取得房屋的所有权，但尚未取得家具的所有权
- C. 王某已经取得家具的所有权，但尚未取得房屋的所有权
- D. 王某尚未取得房屋和家具的所有权

【答案】C

【解析】本题中，买卖合同的标的物分别为房屋和家具。房屋属于不动产，其所有权的转移以登记为公示方式，王某与李某尚未办理房屋产权移转登记，所以，王某尚未取得房屋的所有权。家具属于动产，其所有权的转移以交付为公示方式，王某搬进房屋居住，视为已经接受李某交付的家具并对其占有，因此，家具所有权已经归属王某。

【单选题】2023年4月10日，王某到甲汽车销售公司购买一辆小汽车，当日签订合同并支付定金，5月10日交付剩余款项后甲公司向其交付车辆。王某将车停在停车场内，5月20日，王某将车开走，5月22日办理机动车登记。王某取得该车辆所有权的日期是（ ）。（2023年）

- A. 2023年4月10日
- B. 2023年5月22日
- C. 2023年5月10日



D. 2023 年 5 月 20 日

【答案】C

【解析】动产物权的设立和转让，自交付时生效，但法律另有规定的除外。5 月 10 日，甲公司向其交付车辆。选项 C 当选。

【单选题】2025 年 5 月 20 日，赵某出售一台电脑给钱某，约定钱某付款时交付。5 月 23 日钱某付款，钱某与赵某签订电脑租赁合同，约定赵某继续使用一个月，于离校时交付电脑。此电脑交付方式为（ ）。(2025 年)

- A. 简易交付
- B. 占有改定
- C. 现实交付
- D. 指示交付

【答案】B

【解析】动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。这是“占有改定”的交付方式。选项 B 当选。

【单选题】赵某将其所有的一辆自行车借给钱某，借用期间双方于 2022 年 1 月 10 日达成转让协议，约定钱某以 1000 元的价格购买该自行车并于 1 月 25 日支付价款。1 月 11 日，钱某将该自行车以 1100 元的价格转让给孙某，双方约定钱某以借用人身份继续使用至 2 月 25 日再交还孙某，1 月 13 日，钱某向赵某支付价款，下列关于该自行车权属的表述正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 孙某于 2022 年 1 月 11 日取得自行车所有权
- B. 钱某于 2022 年 1 月 25 日取得自行车所有权
- C. 钱某于 2022 年 1 月 13 日取得自行车所有权
- D. 孙某于 2022 年 2 月 25 日取得自行车所有权

【答案】A

【解析】(1) 简易交付指动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。所以钱某通过简易交付，于 1 月 10 日取得自行车所有权，选项 B、C 不当选；(2) 占有改定指出让人在转让物权后仍须继续占有转让动产的，出让人与受让人订立合同，使出让人由原来的所有人的占有改变为非所有人的占有，而受让人已取得物权，但将占有权交由出让人行使一段时间，在约定的期限届满时，出让人再按约定将该动产交还受让人直接占有。所以孙某是以占有改定的交付方式取得自行车所有权，1 月 11 日双方约定生效时即取得所有权，选项 A 当选，选项 D 不当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于拾得遗失物法律效果的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出
- B. 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用
- C. 遗失物自有关部门发布招领公告之日起 6 个月内无人认领的，归国家所有
- D. 拾得人因重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任

【答案】ABD

【解析】拾得遗失物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。选项 C 不当选。



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【多选题】2023年3月1日，张某拾得吴某丢失的一幅名贵字画。3月10日，张某将该字画转让给袁某。4月11日，袁某将该字画交给拍卖行拍卖。4月15日，李某通过拍卖取得了该字画。下列表述正确的有（ ）。(2023年)

- A. 吴某有权自知道或者应当知道受让人李某之日起2年内向李某请求返还字画
- B. 张某无权将字画转让给袁某
- C. 吴某有权向张某请求双倍赔偿字画损失
- D. 吴某请求李某返还字画时，李某有权请求吴某支付其购买字画的费用

【答案】ABD

【解析】拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门，选项B当选。所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起2年内向受让人请求返还原物，选项A当选；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营人购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用，选项D当选。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。

【单选题】张某利用宿舍里的一桶油漆粉刷了自己的桌子，张某以为该油漆是室友李某为其购买的，后发是室友王某的油漆，张某用油漆粉刷桌子的法律事实为（ ）。(2025年)

- A. 借用
- B. 附合
- C. 混合
- D. 加工

【答案】B

【解析】附合，是指不同所有权人的物因密切结合而形成难以分割的新物，若分割会毁损该物或花费较大。附合的认定，关键在于形成的新物难以分割，如错用他人油漆粉刷桌子，属于附合。选项B当选。

【单选题】孙某将其所有的一辆小汽车出质给钱某。钱某经孙某同意，驾驶该辆小汽车与林某、赵某一起出游。林某驾驶的小汽车是其从甲公司租借而来。赵某驾驶的小汽车为其同宿舍好友陈某所有，赵某未经陈某同意私自开走，赵某准备在陈某考试结束以后电话告知陈某。下列关于各主体占有类型的表述中，不正确的是（ ）。(2022年)

- A. 赵某对小汽车的占有属于恶意占有
- B. 孙某对小汽车的占有属于间接占有
- C. 林某对小汽车的占有属于自主占有
- D. 钱某对小汽车的占有属于有权占有

【答案】C

【解析】他主占有，是指不以所有的意思而为占有，如承租人、借用人、保管人、质权人等对标的物的占有，林某对小汽车属于租借而来，因此属于他主占有，而非自主占有。选项C当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于动产占有的表述，正确的有（ ）。(2024年)

- A. 占有的动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
- B. 动产被占有人占有的，权利人可请求返还原物和孳息
- C. 恶意占有人使用动产导致该动产受到损害，应承担赔偿责任
- D. 占有的动产因毁损获得的保险金，动产的权利人请求赔偿的，占有人可以不返还给权利人

人



【答案】ABC

【解析】占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物，选项 A 当选。不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物及其孳息；但是，应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用，选项 B 当选。占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任，选项 C 当选。占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人；权利人的损害未得到足够弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。选项 D 不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一定期限内行使，未行使的，该请求权消灭。该期限为（ ）。(2025 年)

- A. 2 年
- B. 6 个月
- C. 3 年
- D. 1 年

【答案】D

【解析】占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起 1 年内未行使的，该请求权消灭。选项 D 当选。

第三单元 各种物权的具体规定

本单元框架结构

	知识点	考频
<u>1</u>	<u>所有权</u>	<u>极高</u>
<u>2</u>	<u>用益物权</u>	<u>极高</u>
<u>3</u>	<u>担保物权</u>	<u>极高</u>

知识点 1：所有权

一. 基本规定

1. 所有权的权能（行使所有权的各种可能性）

	含义	内容		
积极 权能	是指所有权人为实现其所有权，对于其所有的物可以实施的各种行为	1	占有	
		2	使用	
		3	收益	
		4	处分	法律处分（相对消灭）
				事实处分（绝对消灭）
消极 权能	是指所有权的妨害排除力，即排除他人干涉的权能	1	标的物返还请求权	
		2	排除妨害请求权	
		3	消除危险请求权	

2. 所有权的特征

所有权的特征	VS 限制物权（他物权）
--------	--------------





统一性 (整体性)	除另有规定外,所有权人可以自由支配标的物	将所有权整体内容中的部分权能分离出去为他人设定的物权
全面支配性	是权利人对于自有物全面支配的权利	权利人对于标的物的支配,仅限于一定范围内
恒久性	法律不限制所有权的存续期限	只在法定或约定的期限内有效
弹性性	所有权上设定了限制物权,其权能范围会相应缩小,该限制物权消灭,其权能会恢复原状	—

二. 善意取得所有权

1. 构成要件

无处分权人(以自己的名义)将不动产或者动产转让给受让人的,所有权人有权追回;除法律另有规定外,(同时)符合下列要件的,受让人取得该不动产或者动产的所有权		
善意取得的构成要件		解释
1	受让人受让该不动产或者动产时是善意的	不动产登记时或者动产交付时受让人不知道转让人无处分权且无重大过失
2	受让人以合理的价格(有偿)受让标的物	因此无偿受让不得主张善意取得
3	受让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人	所谓取得必须导致所有权发生变动。需要注意的是,善意取得制度尚不承认占有改定构成交付

2. 效果

法律后果	1	受让人取得动产或不动产的所有权
	2	原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿
原所有权人的救济途径	权利人应当承担主张受让人不构成善意的举证证明责任,不能证明的,受让人即属善意	

[案例 4.6]

甲委托乙保管一台设备,一周后,乙以自己的名义将该设备转让给丙,并与丙签订了设备买卖合同。在本案例中,乙和丙之间的设备买卖合同有效,但是丙能否取得设备所有权需要分情况讨论		
丙是否满足善意取得的条件	法律后果	
是	丙获得该设备的所有权+甲丧失该设备的所有权,但有权要求乙承担损害赔偿责任	
否	甲追认了该项交易	丙获得该设备的所有权
	甲未追认该项交易	甲享有该设备的所有权+因乙不能如约向丙交付设备,丙有权要求乙承担违约责任

三. 共有制度

1. 共有的概念与形态

概念	是指两个以上的人对于同一物的共同所有
----	--------------------



形态	共同共有	共有人不按份额分享共有物的同一所有权	
	按份共有	共有人按份额分享共有物的同一所有权	
	界定	共有人对共有物的共有形态未作约定或者约定不明的	
		共有人之间 <u>是否存在家庭关系</u>	共有形态
		是	共同共有
		否	按份共有
	份额的确定	有约定按照 <u>约定</u> ，没有约定或者约定不明确的，按照 <u>出资额</u> 确定；不能确定出资额的，视为 <u>等额</u> 享有	

2. 一般事项（按份共有和共同共有均适用同样的规定）

事项	具体规定
对外关系	因共有的不动产或者动产产生的债权债务，在对外关系上， <u>共有人享有连带债权、承担连带债务</u> ，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外
管理共有物	共有人按照 <u>约定</u> 管理共有的不动产或者动产；没有约定或者约定不明确的，各共有人 <u>都有</u> 管理的权利和义务

[案例 4.7]

甲、乙共有一条秋裤		
共有人承担连带债务		共有人享有连带债权
事件	该秋裤从阳台落下，掉到路人丙的头上，丙要求共有人支付洗头的洗头费	甲、乙经协商将秋裤出租给丁，但丁不支付租金，甲、乙欲索取租金
处理	一般情况下，丙可以要求甲、乙任何一人或者两个人共同支付洗头费	甲、乙其中一人或者两人均可要求丁支付租金

3. 特殊事项

(1) 按份共有和共同共有处理上有差异的事项

事项	按份共有	共同共有
共有人对共有物的（ <u>内部</u> ）管理费用以及其他 <u>负担</u> ：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的	共有人按 <u>份额</u> 负担， <u>按份</u> 共有人所偿还的债务 <u>超过</u> 自己应当承担份额的部分，有权向其他共有人 <u>追偿</u>	共有人共同负担
共有人 <u>处分</u> 共有物以及对共有物作 <u>重大修缮、变更性质或者用途</u> 的：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的	应当经 <u>占份额2/3以上</u> 的按份共有人同意	应当经 <u>全体共同共有人一致同意</u>
	未依法满足绝对多数决或者全体一致决即处分共有物的，构成无权处分，受让人可以主张适用善意取得制度取得物权	

(2) 按份共有人处分共有份额

基本规定	按份共有人可以（ <u>自由</u> ） <u>转让</u> 其享有的共有的不动产或者动产份额，其他共有人在转让价格、价款履行方式及期限等因素 <u>同等的条件下</u> 享有优先购买的权利
数人主张	两个以上按份共有人主张行使优先购买权的， <u>协商</u> 确定各自的购买比例；协商不成的，按照 <u>转让时</u> 各自的 <u>共有份额比例</u> 行使优先购买权





优先购买权的排除适用	共有份额的权利主体因 <u>继承、遗赠</u> 等原因发生变化时或者 <u>按份共有人之间转让共有份额</u> 时，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但共有人之间另有约定的除外		
优先购买权的救济排除	其他按份共有人以其优先购买权受到侵害为由， <u>仅请求撤销共有份额转让合同或认定该合同无效</u> ，不属于行使优先购买权， <u>不予支持</u>		
优先购买权的行使期间	<u>优先购买权的行使期间</u> ，按份共有人之间有（自由） <u>约定</u> 的，按照约定处理；没有约定或约定不明的，按照下列情形确定		
	转让人是否向其他按份共有人发出包含同等条件内容的转让通知		行使期间
	是	未载明行使期间或载明的行使期间短于通知送达之日起15日的	15日
		载明了优先购买权的行使期间且该行使期间不短于通知送达之日起15日的	载明期间
	否	其他按份共有人知道同等条件时份额权属尚未转移	知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起15日
		其他按份共有人知道同等条件时份额权属已经转移	权属转移之日起6个月

四. 建筑物区分所有权

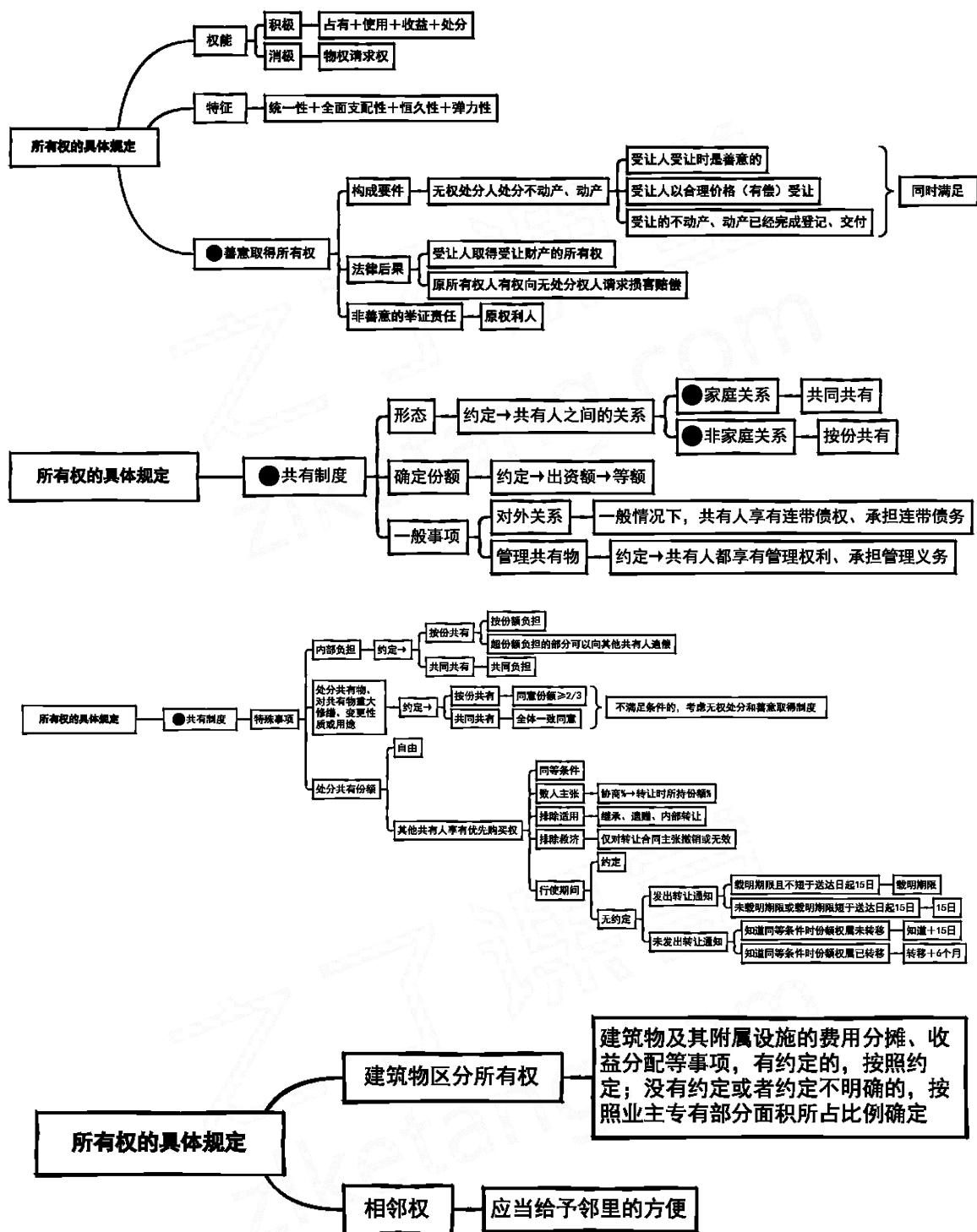
构成	1	专有部分所有权
	2	共有部分共有权
	3	共有部分成员权
提示	1	共用部分在法律上为 <u>附随于专有部分</u> 而存在的附属物或从物，具有从属性
	2	建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照 <u>约定</u> ；没有约定或者约定不明确的，按照 <u>业主专有部分面积所占比例</u> 确定

五. 相邻关系

相邻关系，是指相邻各方在对各自所有或使用的不动产行使所有权或使用权时，因相互间依法 <u>应当给予对方方便或接受限制</u> 而发生的权利义务关系。具体包括	
1	避免邻地地基动摇或其他危险的相邻关系
2	相邻用水与排水关系
3	相邻必要通行关系
4	相邻管线铺设关系
5	因建造建筑物利用邻地的关系，不得影响相邻方通风、采光、日照的关系
6	固体污染物、不可量物不得侵入的相邻关系

版权所有
侵权必究

本单元“知识点1”总结



精学细练

【多选题】根据物权法律制度的规定,下列关于善意取得制度的表述中,正确的有()。(2025年)

- A. 受让人应承担善意的举证责任
- B. 须受让人以合理的价格受让
- C. 受让不动产时不知道转让人无处分权且无重大过失,应认定受让人善意



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

D. 受让人善意取得所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿

【答案】BCD

【解析】真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。选项 A 不当选。

【判断题】赠与人将无权处分的财产赠与受赠人，受赠人可以主张善意取得。（ ）（2024 年）

【答案】×

【解析】无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（1）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（2）以合理的价格转让；（3）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。因此赠与人将无权处分的动产赠与给善意受赠人，受赠人不构成善意取得制度。本题表述错误。

【单选题】甲、乙、丙三兄弟共同继承一幅古董字画，由甲保管。甲擅自将该画以市场价出卖于丁并已交付，丁对该画的共有权属关系并不知情。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 经乙和丙中一人追认，丁即可取得该画所有权
- B. 无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权
- C. 丁取得该画的所有权，但须以乙和丙均追认为前提
- D. 无论乙和丙追认与否，丁均不能取得该画的所有权

【答案】B

【解析】（1）由于甲、乙、丙三人为兄弟关系，三人对该画的共有应推定为共同共有。（2）如果乙、丙不追认，则甲的行为构成无权处分，但丁可以基于善意取得制度依法取得该画的所有权。（3）如果乙、丙追认，则甲的行为转为有权处分，丁基于交付取得该画的所有权。因此，无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权，选项 B 当选。

【判断题】共有人对共有的不动产或者动产没有约定按份共有或共同共有，或者约定不明的，一律视为按份共有。（ ）

【答案】×

【解析】共有人具有家庭关系的，不视为按份共有，因此本题表述错误。

【多选题】甲乙以 7:3 的比例按份共有一套房屋，双方约定二人平均承担亏损。甲居住期间，房屋外墙由于失修，掉落墙皮砸伤罗某，需要赔偿 5000 元。对此下列表述正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 罗某只能找甲乙其中一人赔偿
- B. 如果甲承担了 5000 元，可以向乙追偿 2500 元
- C. 罗某可以找甲乙承担连带责任
- D. 乙主张自己仅有 30% 的比例，不承担责任

【答案】BC

【解析】（1）选项 ACD：因共有的不动产或者动产（不论按份共有，还是共同共有）产生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外。（2）选项 B：在共有人内部关系上，除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿。





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【单选题】梅雨季节将至，按份共有人欲对共有房屋作重大修缮。共有人之间未对如何作出修缮决定进行约定。根据物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 应经占份额超过 2/3 的按份共有人同意
- B. 应经占份额 2/3 以上的按份共有人同意
- C. 应经超过 2/3 的按份共有人同意
- D. 应经 2/3 以上的按份共有人同意

【答案】B

【解析】共有人处分共有物以及对共有物作重大修缮、变更性质或者用途的：有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意方可实施。

【单选题】朋友 6 人共同出资购买一辆小汽车，未约定共有形式，且每人的出资额也不能确定。部分共有人欲对外转让该车。为避免该转让成为无权处分，在没有其他约定的情况下，根据物权法律制度的规定，同意转让的共有人至少应当达到的人数是（ ）。

- A. 4 人
- B. 3 人
- C. 6 人
- D. 5 人

【答案】A

【解析】(1) 由于 6 人未约定共有形式且 6 人为朋友关系（不具备家庭关系），故应认定为按份共有；由于 6 人未约定各自份额比例且每人的出资额也不能确定，因此每个人的份额均等（1/6）；(2) 处分共有的不动产或者动产的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外，本案例中，6 人的份额是一致的，因此 6 个份额达到 2/3 就可以处分该共有物： $6 \times 2/3 = 4$ 个份额，从人数上体现为 4 个人，因此选项 A 正确。

【单选题】张某和陈某分别出资 50%，共同购买了一套商业用房。双方约定按照出资额按份共有，但对其他事项未作约定。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房抵押给银行
- B. 未经张某同意，陈某有权将该整套商业用房出售给第三人
- C. 若陈某放弃优先购买权，张某可以向第三人转让其共有份额
- D. 若张某去世，只有陈某放弃优先购买权，张某的法定继承人才可以继承其份额

【答案】C

【解析】按份共有人可以对外转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人不得主张优先购买，但按份共有人之间另有约定的除外。选项 C 当选。

【多选题】赵某、钱某、孙某、李某和周某共有一处不动产，各占五分之一的份额。周某拟将其共有份额转让给吴某，周某将转让条件书面通知赵某和钱某，给赵某的通知中载明的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日，给钱某的通知中未载明优先购买权的行使期间。孙某因与钱某在一起与钱某同时得知转让条件，李某一直未得知周某共有份额转让事项。下列关于行使优先购买权的期间，表述正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 赵某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日
- B. 钱某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 15 日
- C. 孙某的优先购买权行使期间为知道转让条件之日起 15 日



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

D. 李某的优先购买权行使期间为共有份额权属转移之日起 3 个月

【答案】ABC

【解析】优先购买权的行使期间，按份共有人之间有（自由）约定的，按照约定处理（选项 A）；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：（1）转让通知中载明了行使期间且 ≥ 15 日 $\rightarrow \geq 15$ 日；（2）转让通知中未载明行使期间/行使期间 < 15 日 $\rightarrow 15$ 日（选项 B）；（3）未通知且权属未转移 $\rightarrow$ 知道同等条件+15 日（选项 C）；（4）未通知且权属已转移 $\rightarrow$ 转移之日起的 6 个月内。

【判断题】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。（ ）（2025 年）

【答案】√

【解析】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。本题表述正确。

知识点 2：用益物权

一. 土地承包经营权

1. 用途、取得、流转与设立

	非四荒地	四荒地 (荒山、荒沟、荒丘、荒滩)
用途	土地承包经营权人应当维持土地的农业用途	
承包人	<u>本集体</u> 经济组织成员	<u>不限于</u> 本集体经济组织成员
取得渠道	农业集体经济组织发包	<u>招标、拍卖、公开协商</u> 等方式
继续流转	互换	—
	进行备案 转让 需经发包方同意	
设立	土地承包经营权自土地承包经营权 <u>合同生效</u> 时设立， <u>未经登记，不得对抗善意第三人</u>	

2. 土地承包期

用途	承包期	续期制度
耕地	30 年	承包期限届满，土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包
草地	30 年—50 年	
林地	30 年—70 年	

3. 对外流转土地经营权

	权源	
	非四荒地	四荒地
流转方式	出租、入股等方式	出租、入股、抵押等方式
设立	流转期限为 5 年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。当事人可向登记机构申请土地经营权登记；未经登记，不得对抗善意第三人	
流转原则	应遵循平等自愿原则+不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途+流转的期限不得超过承包期的剩余期限+流转受让方须有农业经营能力，但不限于本集体经济组织成员	

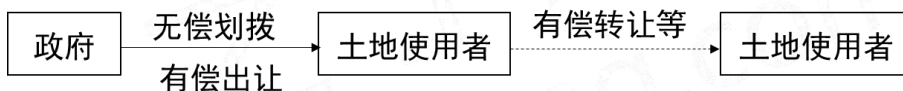




二. 建设用地使用权

1. 概述

概念	建设用地使用权，是指以在他人（ <u>国家/集体</u> ）土地上拥有建筑物、构筑物及其附属设施为目的，而使用其土地的权利	
取得方式	1	通过划拨方式取得 (具有公益性、无偿性、 <u>无期限性</u> 、行政性、转让受限性等特点)
	2	通过出让方式取得
	3	通过移转方式（转让、互换、赠与等）取得
设立	建设用地使用权的出让和移转，依法须订立书面合同；出让应向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自 <u>登记时</u> 设立；移转应办理过户登记，登记生效	



2. 通过“出让方式”取得

出让形式	协议		工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等 <u>经营性用地</u> 以及同一土地有 <u>两个以上</u> 意向用地者的、应当采取 <u>招标、拍卖</u> 等公开竞价的方式出让
	招标		
	拍卖		
使用期限	<u>居住用地</u>	<u>70 年</u>	住宅建设用地使用权期限届满的， <u>自动续期</u> 。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理；非住宅建设用地使用权期限届满后的续期，依照法律规定办理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理；建设用地使用权移转的，受移转人即成为新的土地使用权人，依法在 <u>剩余年限</u> 内行使建设用地使用权
	<u>商业、旅游、娱乐用地</u>	40 年	
	其他用地	50 年	

3. 效力

房地一体原则	1	建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施 <u>一并处分</u>
	2	建设用地使用权抵押时，其地上建筑物、构筑物及其附属设施也 <u>随之抵押</u>
	3	建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权 <u>一并处分</u>
	4	若以地上建筑物、构筑物及其附属设施抵押时，其占用范围内的建设用地使用权亦 <u>随之抵押</u>
附属行为	建设用地使用权人可以在其土地使用范围内进行非保存建筑物或者其他工作物的附属行为，如 <u>修筑围墙、养殖、种植花木</u> 等	
取得补偿	在建设用地使用权期限届满前，因公共利益需要 <u>提前收回</u> 土地的，出让人应当依法对该土地上的房屋以及其他不动产 <u>给予补偿</u> ，并 <u>退还相应的出让金</u>	

4. 建设用地使用权人义务

1	支付土地使用费
2	合理使用土地
3	<u>归还土地、恢复土地的原状</u> ：建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人有权取回地上



建筑物及其他附着物，相应地，建设用地使用权人应负恢复土地原状的义务

三. 宅基地使用权

概念	宅基地使用权，是指农村村民依法享有的，在集体所有土地上建造、保有房屋及附属设施的权利，该权利旨在保障村民的安身之本，具有社会 <u>福利</u> 性质			
具体规定	1	农村宅基地使用权是 <u>无偿取得</u> 的、 <u>永久性</u> 的权利		
	2	宅基地使用权 <u>原则上禁止流转</u> ，即不得买卖、赠与、投资入股、抵押等		
	3	宅基地使用权 <u>可以继承</u>		
	4	<u>随宅基地上房屋所有权的转让而流转</u>	限制	受让人只能是 <u>本集体经济组织的成员</u> 根据 <u>一户一宅</u> 原则，农村村民出卖住房后，再申请宅基地的， <u>不予批准</u> 受让人的宅基地面积 <u>不得超过省、自治区、直辖市规定的标准</u> ，否则，不得受让

四. 居住权

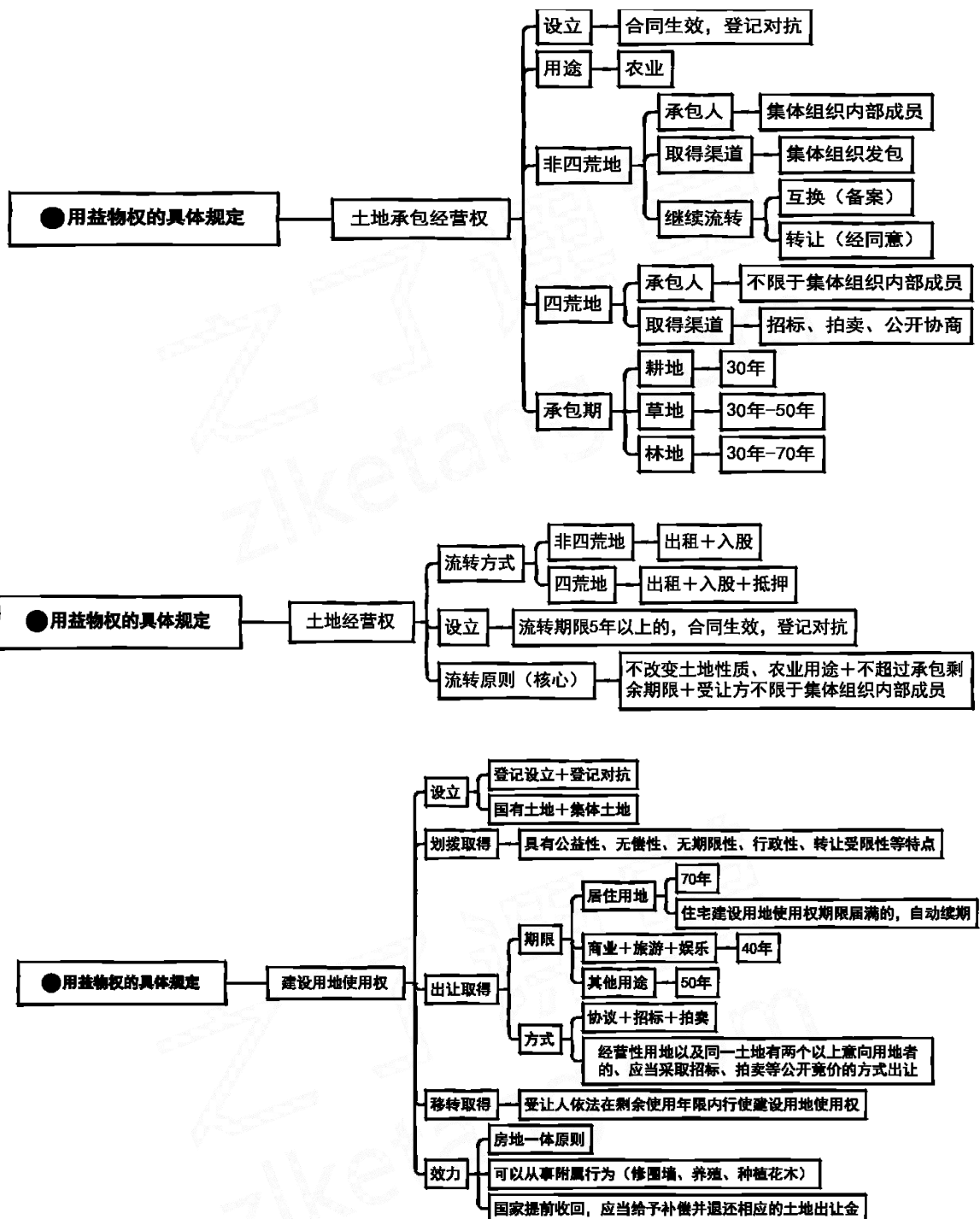
概念	居住权，是指自然人为满足生活居住的需要，按照合同约定，对他人的住宅享有的占有、使用的用益物权	
设立	方式	签订 <u>书面的居住权合同</u> 或者 <u>订立遗嘱</u>
	时间	居住权自 <u>登记时</u> 设立
特点	居住权 <u>无偿</u> 设立，但是当事人 <u>另有约定</u> 的除外	
	居住权 <u>不得转让、继承</u>	
	设立居住权的住宅 <u>不得出租</u> ，但当事人 <u>另有约定</u> 的除外	
	<u>居住权期限届满</u> 或者 <u>居住权人死亡</u> 的，居住权消灭，居住权消灭的，应当及时办理 <u>注销登记</u>	

五. 地役权

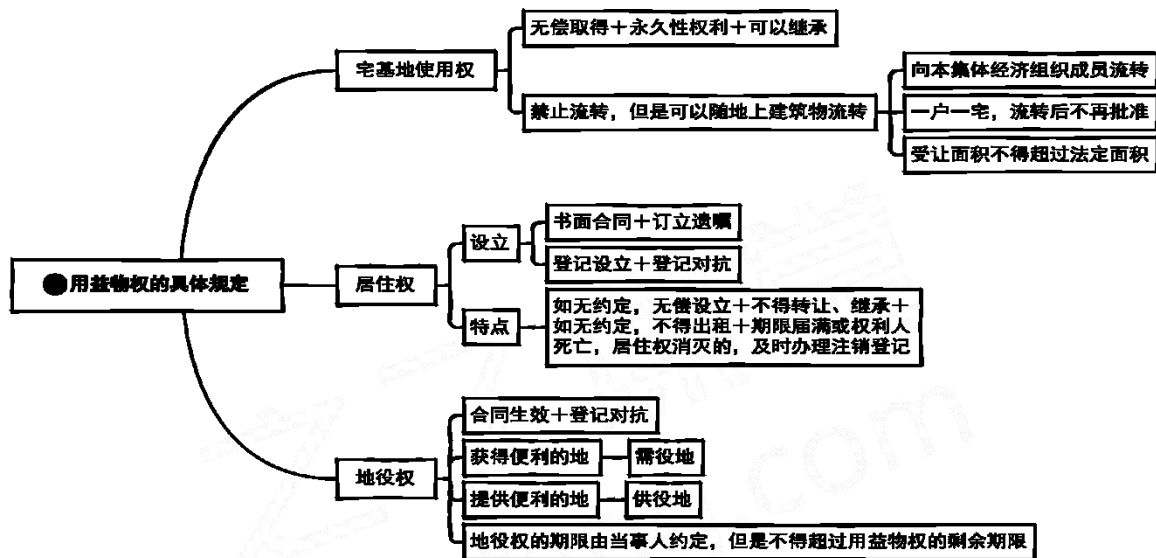
概念	地役权，是指为实现自己土地的利益而 <u>使用他人土地</u> 的权利	
	需役地	为自身便利而使用他人土地的土地
	供役地	为他人土地提供便利而使用的土地
地役权的设立	设立地役权，当事人应当采用 <u>书面</u> 形式订立地役权合同，地役权自地役权合同 <u>生效时设立</u> 。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记； <u>未经登记，不得对抗善意第三人</u>	
期限	地役权的期限由当事人约定，但 <u>不得超过</u> 土地承包经营权、建设用地使用权等用益物权的剩余期限	

版权所有
侵权必究





版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】下列关于土地承包经营权的表述中,正确的是()。(2024年)

- A. 土地承包经营权的转让需经发包方同意
- B. 土地承包经营权的期限届满,土地承包经营权人不得继续承包
- C. 土地承包经营权自土地承包经营权合同登记后设立
- D. 土地承包经营权人不得以入股方式向他人流转土地经营权

【答案】A

【解析】承包期限届满,土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包,选项B错误;土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立,选项C错误;土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权,选项D错误。

【多选题】根据物权法律制度的规定,下列关于土地经营权的流转,表述正确的有()。(2025年)

- A. 可以采取出租、入股等方式流转土地经营权
- B. 流转期不得超过承包期的剩余期限
- C. 不得改变土地所有权性质和农业用途
- D. 限于本集体经济组织内部流转

【答案】ABC

【解析】土地经营权流转受让方须有农业经营能力,但不限于本集体经济组织成员。选项D不当选。

【单选题】陈某与其所属的甲集体经济组织拟就该集体所有的一块林地签订土地承包经营权合同,拟定的下列条款中,符合法律规定的是()。(2022年)

- A. 陈某可以将该林地用于旅游度假村的建设
- B. 陈某可以向甲集体经济组织以外的人员转让土地承包经营权
- C. 该林地的承包期为70年
- D. 该林地的土地承包经营权自登记时生效

【答案】C

【解析】土地承包经营权,是指以种植、养殖、畜牧等农业目的,选项A不当选;土地承包经营



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让。互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员，选项B不当选；土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项D不当选。

【多选题】下列关于建设用地使用权的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 以无偿划拨方式取得的建设用地使用权一般无使用期限的限制
- B. 住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期
- C. 建设用地使用权只能设立在国家所有的土地上
- D. 通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为40年

【答案】CD

【解析】选项C，建设用地使用权是存在于国家或集体所有土地之上的权利。

选项D，通过出让方式取得的工业用地，最高使用年限为50年。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于居住权的说法中，正确的有（ ）。（2025年）

- A. 居住权可以约定对外出租
- B. 居住权可以口头形式设立
- C. 居住权自登记时设立
- D. 居住权不得转让

【答案】ACD

【解析】设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外，选项A当选。当事人设立居住权，应当采用书面形式订立居住权合同，也可以以遗嘱方式设立居住权，选项B不当选。居住权自登记时设立，选项C当选。居住权不得转让、继承，选项D当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列有关地役权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 设定地役权应当签订书面合同
- B. 地役权自地役权合同生效时设立
- C. 地役权属于用益物权
- D. 地役权是供役地所有人或者使用人享有的权利

【答案】ABC

【解析】选项D，地役权是需役地所有人或使用人享有的权利。

第四章 物权法律制度

知识点3：担保物权

一. 担保的基本理论

1. 典型的担保方式

担保方式	担保性质	是否需要签订合同	产生方式	
			约定产生	法定产生
保证	信用保	√	√	—
定金	金钱保	√	√	—
抵押	物权保	√	√	—
质押		√	√	—
留置		—	—	√



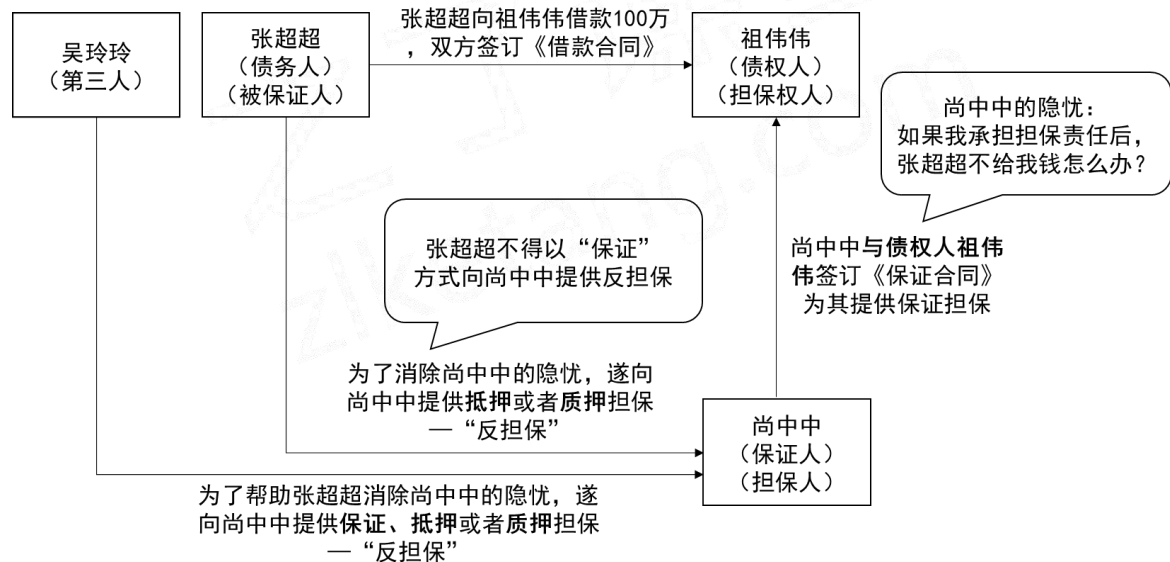


2. 反担保

为了换取担保人提供保证、抵押或质押等担保方式，由债务人或第三人向该担保人新设担保，以担保该担保人承担担保责任后实现其追偿权的制度

反担保的提供方	反担保的方式
<u>债务人</u>	<u>抵押、质押</u>
<u>第三人</u>	<u>保证、抵押、质押</u>

[案例 4.8 反担保]



二. 担保物权的特性

1. 从属性

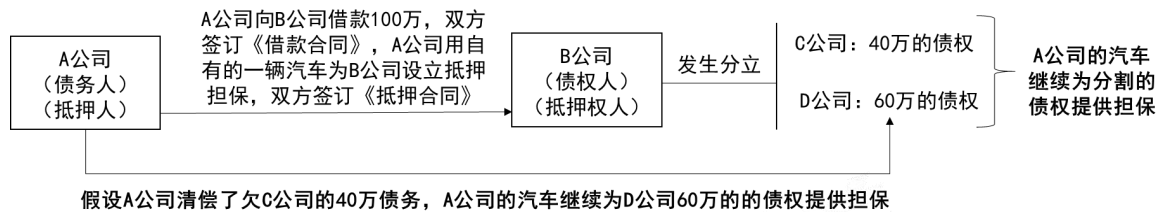
<u>主债权债务合同无效的，担保合同无效</u> ，但是法律另有规定的除外		
担保合同中“约定担保合同独立效力的条款”		
当事人在担保合同中约定担保合同的效力独立于主合同，或约定担保人对主合同无效的法律后果承担担保责任， <u>该有关担保独立性的约定无效</u> 。担保合同的效力	主合同有效	<u>担保合同有效</u>
	主合同无效	<u>担保合同无效</u> (法律另有规定除外)

2. 不可分性

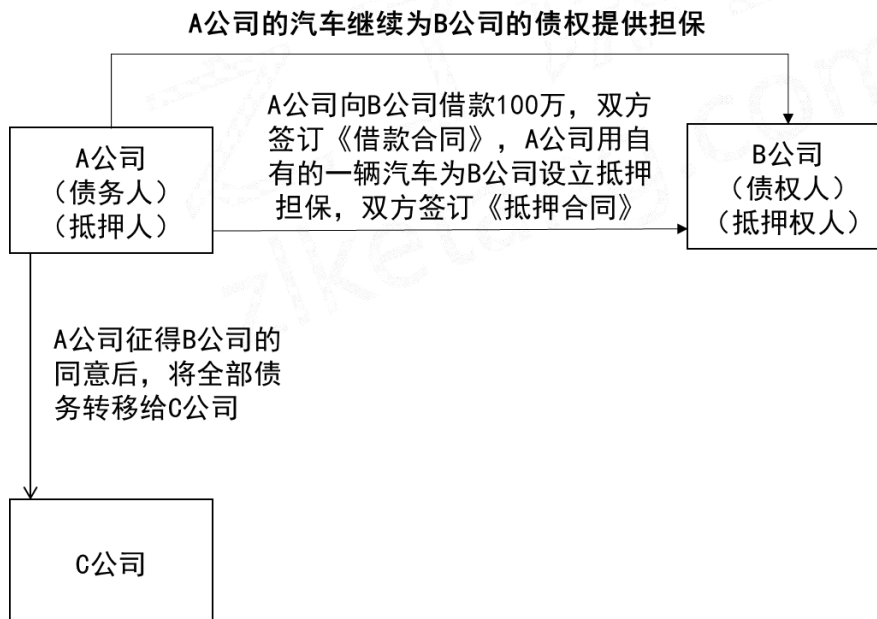
主债权“被分”	被担保的债权即使被分割、部分清偿或消灭，担保物权 <u>仍为担保各部分的债权或余存的债权而存在</u>	
主债务“被分”	担保物权的提供方	法律后果
	债务人	债权人请求 <u>以该担保财产担保全部债务履行的</u> ，人民法院应予支持
	第三人	主张对 <u>未经其书面同意转移的债务不再承担担保责任的</u> ，人民法院应予支持
标的物“被分”	<u>担保标的物即使被分割或部分灭失</u> ，分割后各部分或余存的部分担保物， <u>仍为担保全部债权而存在</u>	

[案例 4.9 主债权被分割]

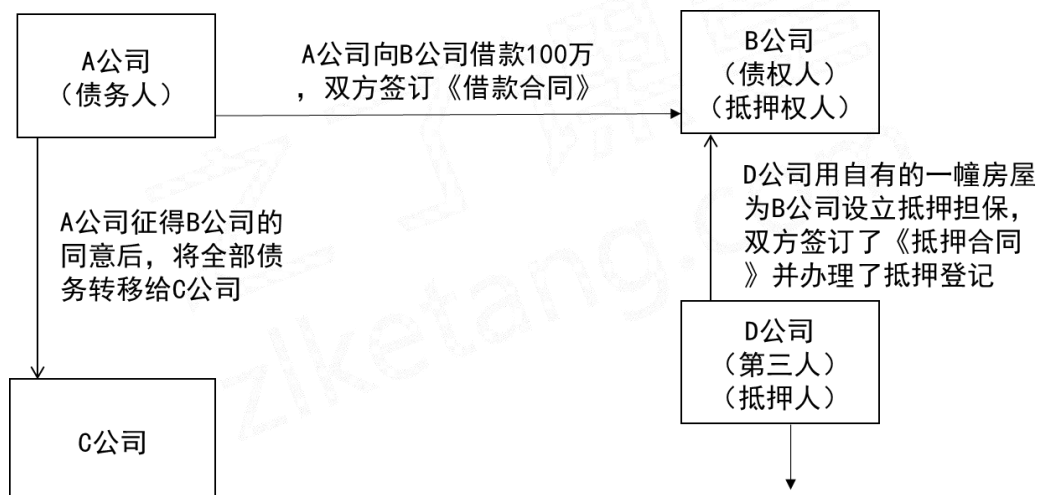




[案例 4.10 主债务被分割 1]



[案例 4.11 主债务被分割 2]



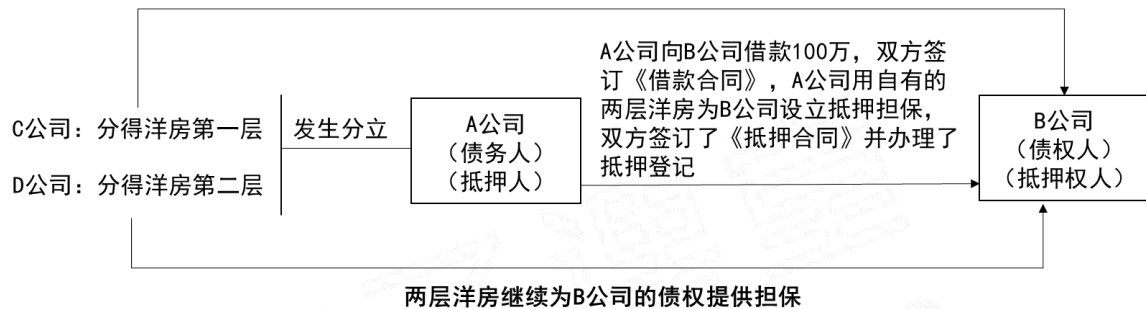
- (1) A公司转移债务 + D公司作书面同意 = D公司的房屋继续为B公司的债权提供担保
- (2) A公司转移债务 + D公司不同意/不知情 = D公司可以主张不再承担担保责任





[案例 4.12 标的物被分割/灭失]

假设洋房第二层被烧毁，洋房的第一层继续为B公司的债权提供担保



3. 物上代位性

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

4. 补充性

只有在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，担保物权补充性的担保功能才会发挥作用，保障债权的实现。

三. 担保合同无效

1. 法定资格与担保合同的效力

提供担保的主体	适用情形		担保合同是否有效
机关法人 (国家机关)	一般		×
	<u>国务院批准的转贷行为</u>		√
居民委员会 村民委员会	一般		×
	依法代行村集体经济组织职能的村民委员会， <u>依规定的讨论决定程序</u> 对外提供担保		√
学校、幼儿园、医疗机构、养老机构	以公益为目的的具有非营利性质的	一般（公益性组织+公益性设施）	×
		在购入或以融资租赁方式承租教育设施、医疗卫生设施、养老服务设施和其他公益设施时， <u>出卖人、出租人为担保价款或租金实现而在该公益设施上保留所有权</u>	√
		<u>以公益设施以外的不动产、动产或者财产权利设立担保物权</u>	√
	登记为 <u>营利法人</u>		√

2. 担保合同无效，担保人是否应承担赔偿责任

(1) 主合同有效+担保合同无效

具体情形		担保人的赔偿责任（补充责任）
1	债权人与担保人均有过错的	不应超过债务人 <u>不能清偿部分的1/2</u>
2	担保人有过错而债权人无过错的	对债务人 <u>不能清偿的部分</u> 承担赔偿责任
3	债权人有过错而担保人无过错的	担保人不 <u>承担</u> （补充）赔偿责任

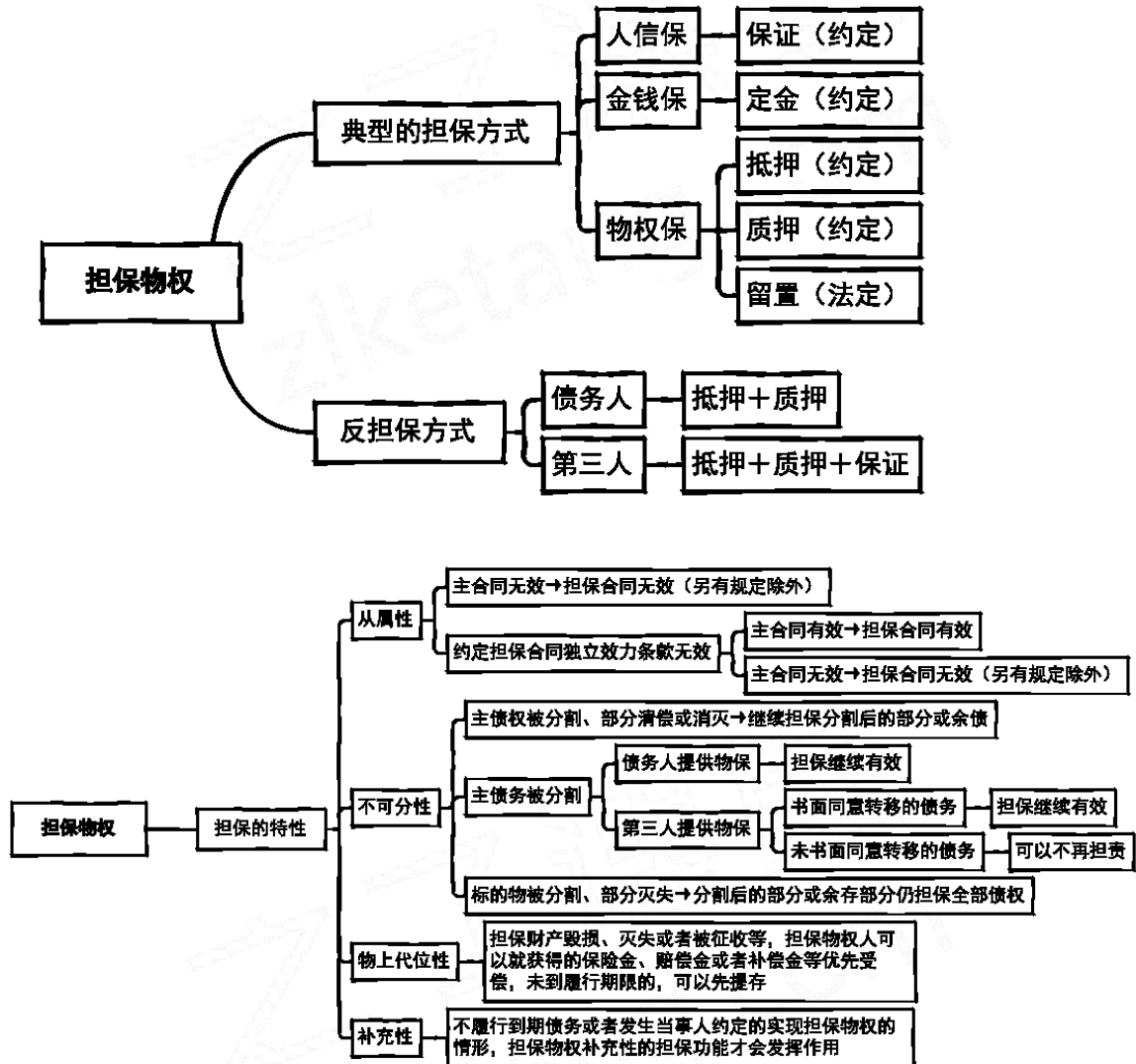


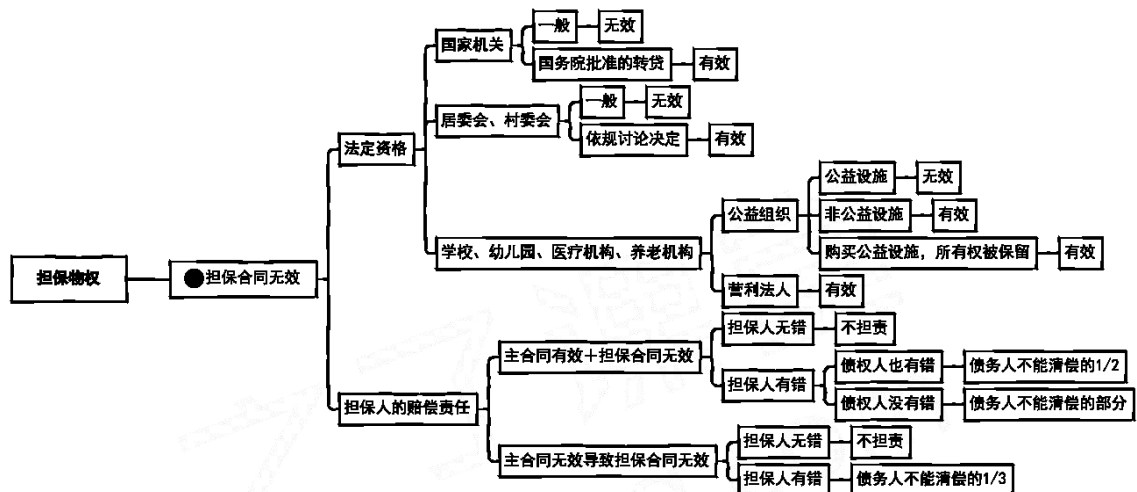


(2) 主合同无效导致担保合同无效

具体情形	担保人的赔偿责任（补充责任）
1 担保人有过错	不应超过债务人不能清偿部分的 1/3
2 担保人无过错	担保人不 <u>承担</u> （补充）赔偿责任

本单元“知识点 3（1）”总结





精学细练

【多选题】下列属于约定产生的物权担保方式的有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

【答案】BC

【解析】选项 A：不属于物权担保方式；

选项 D：属于法定产生的物权担保方式。

【多选题】反担保人可以是债务人，也可以是债务人以外的第三人，下列属于债务人和第三人均可以采用的反担保方式有（ ）。

- A. 保证
- B. 抵押
- C. 质押
- D. 留置

【答案】BC

【解析】债务人提供反担保的方式包括抵押、质押，不包括保证、留置。

【多选题】陈某用自己的轿车作抵押向银行借款 40 万元，并办理了抵押登记手续。陈某驾驶该车出行时，不慎发生交通事故。经鉴定，该车的价值损失了 30%，保险公司赔偿了该车损失，根据物权法律制度的规定，下列关于该抵押担保的说法正确的有（ ）。

- A. 该轿车不再担保银行债权
- B. 该轿车应担保银行债权
- C. 保险赔偿不应担保银行债权
- D. 保险赔款应担保银行债权

【答案】BD

【解析】担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【判断题】登记为营利法人的学校提供担保，当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。() (2024 年)

【答案】√

【解析】登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保，当事人以其不具有担保资格为由主张担保合同无效的，人民法院不予支持。本题表述正确。

【判断题】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。() (2025 年)

【答案】√

【解析】居民委员会为他人提供担保，该担保合同无效。本题表述正确。

【单选题】甲向乙借款 100 万元，由丙提供担保。债务到期后债务人无力清偿 60 万元借款。甲乙的借款合同有效，丙的担保合同无效，乙与丙都有过错。担保人承担的最高赔偿金额是()。(2024 年)

A. 0 万元

B. 20 万元

C. 30 万元

D. 60 万元

【答案】C

【解析】主合同有效而第三人提供的担保合同无效，人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任：(1) 债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的 1/2；(2) 担保人有过错而债权人无过错的，担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任；(3) 债权人有过错而担保人无过错的担保人不承担赔偿责任。选项 C 当选。

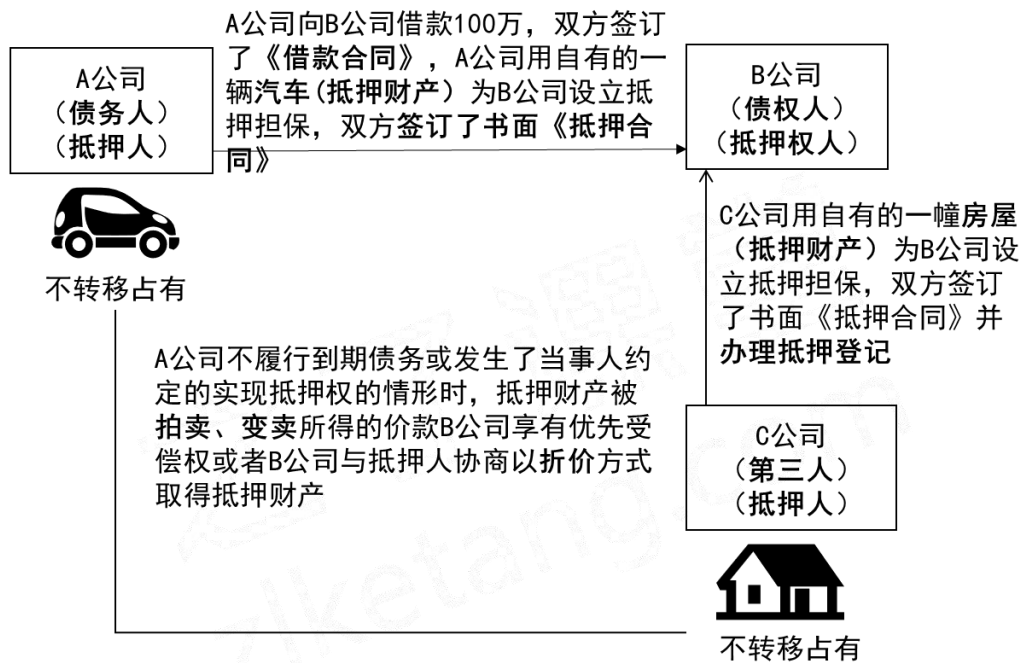
四. 抵押权

1. 概念

抵押权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人（抵押人）不转移财产的占有，将该财产（抵押财产/抵押物）作为债权的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人（抵押权人）有权就该财产优先受偿的权利。

[案例 4.13 抵押]

版权所有
侵权必究



2. 抵押合同

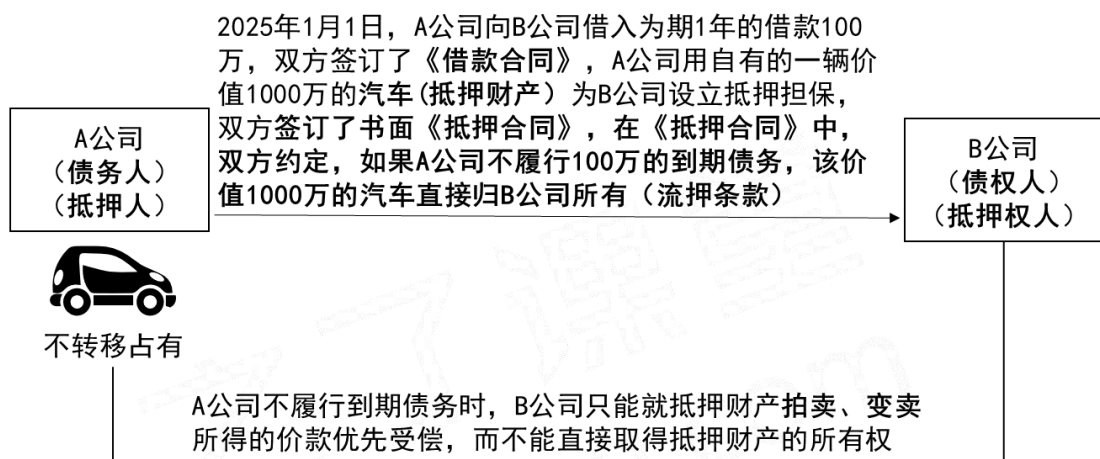
要式合同	设立抵押权，当事人应当采取书面形式订立抵押合同
诺成合同	抵押合同自成立时，生效抵押权未办理登记，不影响抵押合同的效力
流押条款	在债务履行期限届满前，抵押权人与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，债务人不履行到期债务时，抵押权人并不能直接取得抵押财产的所有权，只能依法就抵押财产优先受偿
抵押不成立	抵押合同对被担保的主债权种类、抵押财产没有约定或约定不明，根据主合同 and 抵押合同不能补正或者无法推定的，抵押不成立

版权所有
侵权必究





[案例 4.14 流押]



3. 抵押财产

(1) 可以用于抵押的财产

特征	具体财产	
有价值并且可以自由流转的财产	1	建筑物和其他土地附着物
	2	<u>建设用地使用权</u>
	3	海域使用权
	4	生产设备、原材料、半成品、产品
	5	正在建造的建筑物、船舶、航空器
	6	交通运输工具
	7	法律、行政法规未禁止抵押的其他财产, 如土地经营权等

(2) 不得用于抵押的财产

特征	具体财产	
流转受限的财产	1	<u>土地所有权</u>
	2	宅基地、自留地、自留山等 <u>集体所有土地的使用权</u> , 但法律规定可以抵押的除外
	3	学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的 <u>非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施</u>
	4	所有权、使用权不明或者有争议的财产
	5	依法被查封、扣押、监管的财产

(3) 房地一体原则

土地性质	具体规定	
国家所有	1	以建筑物抵押的, 该建筑物占用范围内的 <u>建设用地使用权一并抵押</u>
	2	以建设用地使用权抵押的, 该土地上的 <u>建筑物一并抵押</u>
集体所有	1	乡镇、村企业的 <u>建设用地使用权不得单独抵押</u>
	2	以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的, 其占用范围内的 <u>建设用地使用权一并抵押</u> 。以集体所有土地的使用权依法抵押的, 实现抵押权后, 未经法定程序, <u>不得改变土地所有权的性质和土地用途</u>



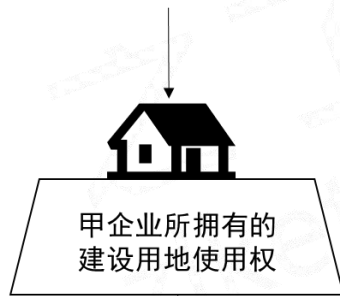


(4) 分别抵押

抵押人将建设用地使用权、土地上的建筑物或者正在建造的建筑物分别抵押给不同债权人的，人民法院应当根据抵押登记的时间先后确定清偿顺序。

[案例 4.15 抵押清偿顺序]

甲企业2025年1月1日与A银行签订了《借款合同》，甲企业用自有的一幢房屋为A银行设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理抵押登记



甲企业2025年2月1日与B银行签订了《借款合同》，甲企业用自有的建设用地使用权为B银行设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理抵押登记

假设A银行和B银行同时实现抵押权，A银行的抵押权将优先于B银行的抵押权受偿

(5) 涉及“违建”

1	以 <u>违法的建筑物抵押</u> 的，抵押合同 <u>无效</u> ，但是一审法庭辩论终结前已经办理合法手续的除外
2	当事人以 <u>建设用地使用权</u> 依法设立抵押，抵押人以土地上存在违法的建筑物为由主张抵押合同无效的，人民法院不予支持

(6) 涉及“划拨方式取得的建设用地”

抵押合同的有效性	1	抵押人以划拨建设地上的建筑物抵押，当事人 <u>不得</u> 以该建设用地使用权不能抵押或者未办理批准手续为由主张抵押合同无效或者不生效
	2	当事人以划拨方式取得的建设用地使用权抵押，抵押人 <u>不得</u> 以未办理批准手续为由主张抵押合同无效或不生效
土地出让金的优先受偿性		已经依法办理抵押登记的，抵押权人可以主张行使抵押权。抵押权依法实现时，拍卖、变卖建筑物所得的价款， <u>应优先用于补缴建设用地使用权出让金</u>

4. 抵押权的设立

抵押财产	设立规则	对抗规则 (产生公信力)
建筑物和其他土地附着物、建设	以 <u>不动产</u> 设立抵押，	未经 <u>登记</u> ，不得对抗



土地使用权、海域使用权以及正在建造的建筑物	抵押权自 <u>登记之日</u> 起设立	善意第三人
生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器等	以 <u>动产</u> 设立抵押， 抵押权自 <u>抵押合同生效时</u> 设立	
提示		
抵押登记记载的内容与抵押合同约定的内容不一致的，以 <u>登记记载</u> 的内容为准		

[案例 4.16 以不动产设立抵押]

2025 年 1 月 1 日，甲与 A 银行签订了书面《抵押合同》将自有的一套房屋抵押给 A 银行，双方于 2025 年 2 月 1 日前往相关部门办理了不动产抵押登记手续	
抵押合同生效的时间	
抵押权的设立时间	
抵押权产生公信力的时间	

[案例 4.17 以动产设立抵押]

2025 年 1 月 1 日，甲与 B 银行签订了书面《抵押合同》将自有的一辆汽车抵押给 B 银行，双方于 2025 年 2 月 1 日前往相关部门办理了动产抵押登记手续	
抵押合同生效的时间	
抵押权的设立时间	
抵押权产生公信力的时间	

5. 抵押权的效力

(1) 抵押权担保的范围

抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用，抵押合同另有约定的，按照约定。

(2) 抵押财产所生孳息

债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，致使抵押财产被人民法院依法扣押的，自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。

(3) 从物

从物的产生时间	抵押权人是否有权主张抵押权的效力及于从物
抵押权 <u>设立前</u>	√（但当事人另有约定的除外）
抵押权 <u>设立后</u>	×（但是在抵押权实现时 <u>可以一并处分</u> ）

(4) 代位物

抵押权依法设立后，抵押财产毁损、灭失或者被征收等，抵押权人可以请求按照原抵押权的顺位就 <u>保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿</u>	
保险金、赔偿金、补偿金的给付义务人	抵押权人能否要求给付义务人向其给付保险金、赔偿金、补偿金
未接到抵押权人要求向其给付的通知而向抵押人给付	不能
接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付	可以

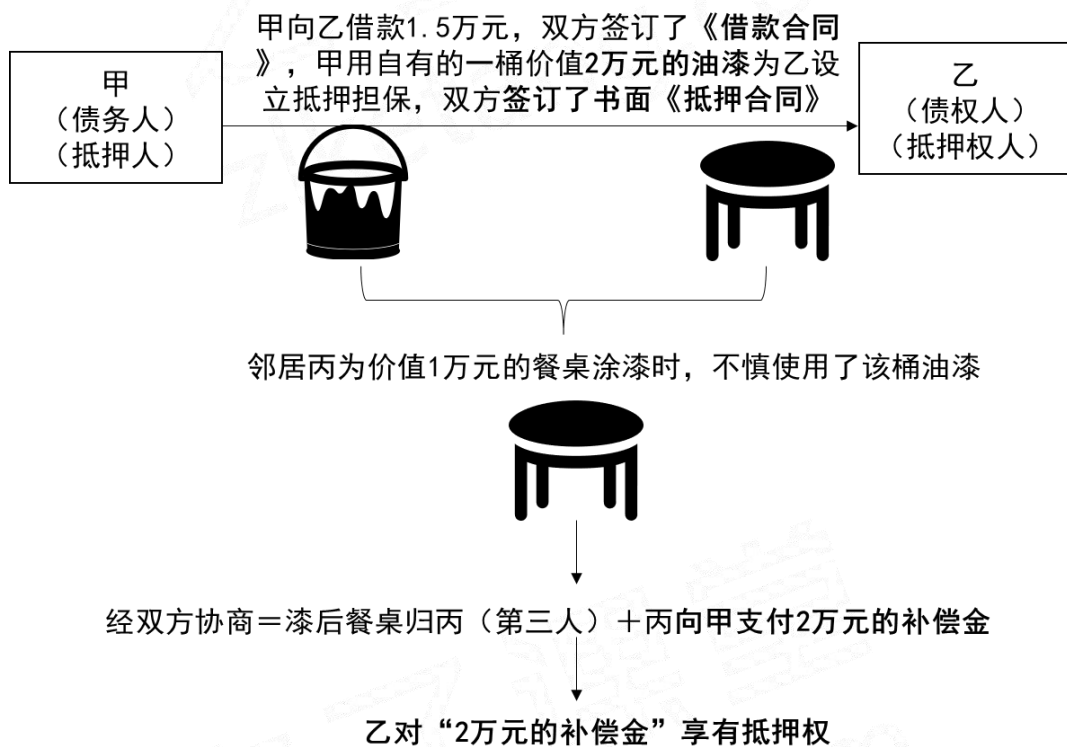




(5) 添附物

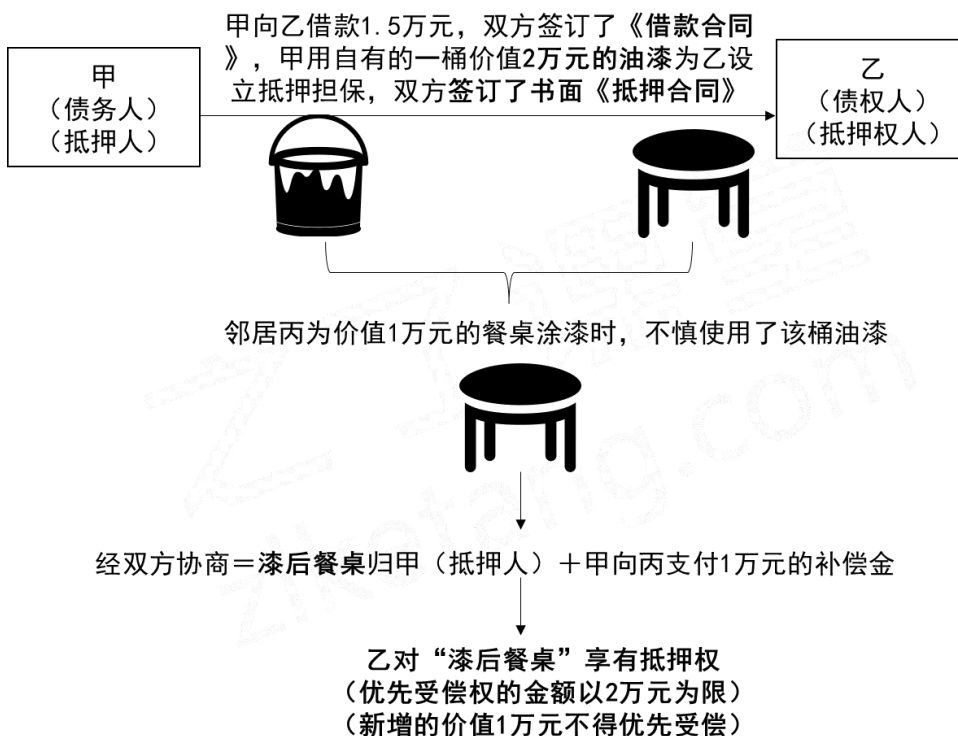
抵押权依法设立后，抵押财产被添附的		
添附物的归属	抵押权的效力	备注
归 <u>第三人</u> 所有	<u>及于抵押人应获得的补偿金</u>	“代位物”
归 <u>抵押人</u> 所有	<u>及于添附物</u>	添附导致抵押财产价值增加的，抵押权的效力 <u>不及于增加的价值部分</u>
归 <u>抵押人与第三人</u> 共有	<u>及于抵押人对共有物享有的份额</u>	“代位物”

[案例 4.18 抵押财产被添附—添附物归第三人]

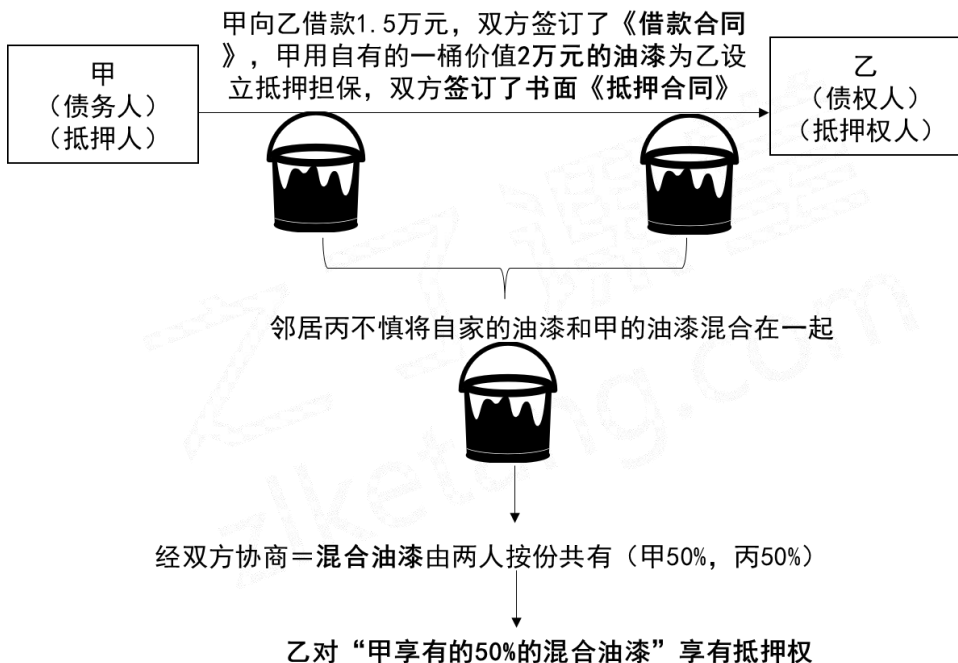




[案例 4.19 抵押财产被添附—添附物归抵押人]



[案例 4.20 抵押财产被添附—添附物归共有]



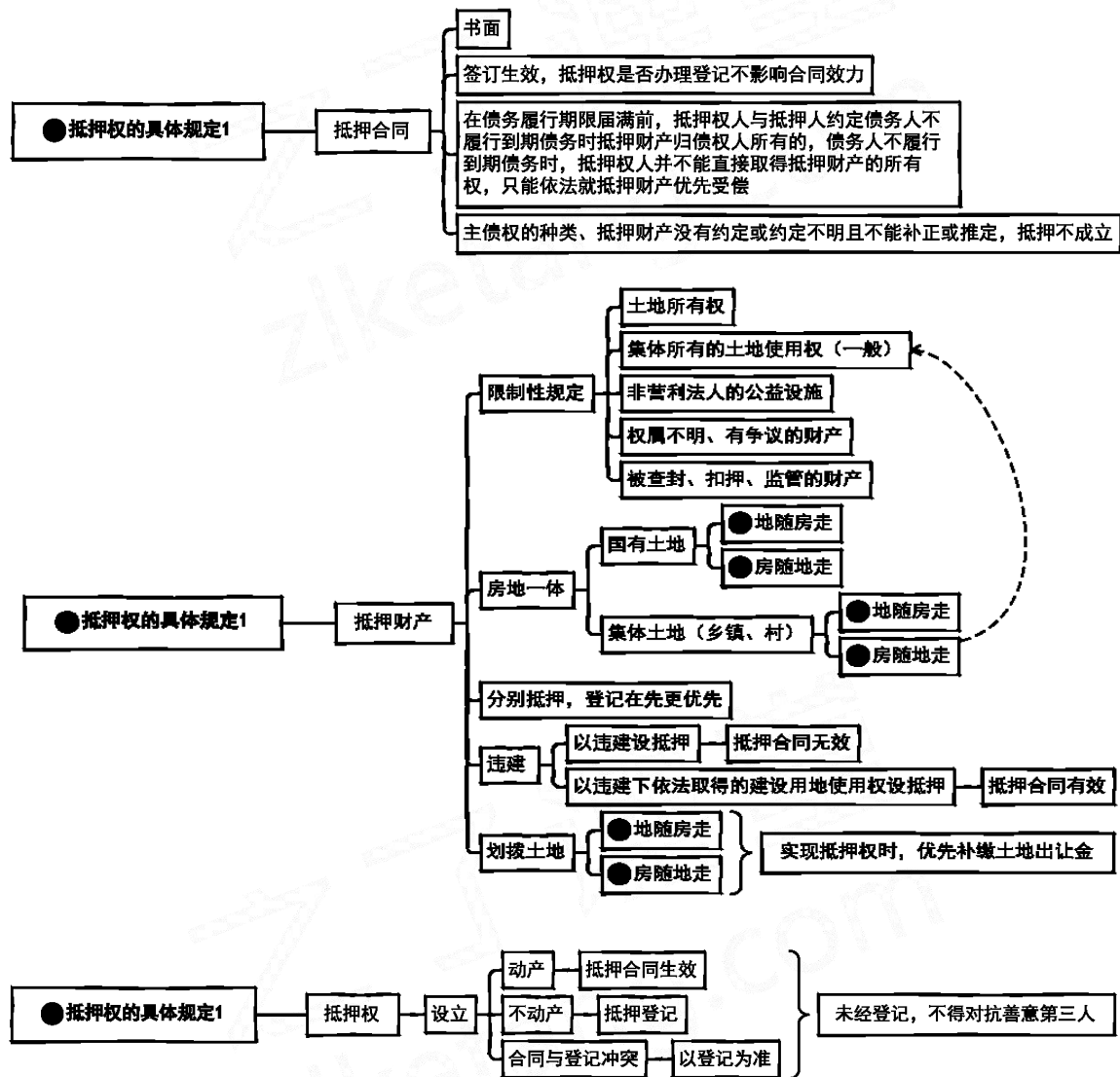
(6) 新增/续建建筑物

1	当事人以正在建造的建筑物抵押，抵押权的效力范围限于已办理抵押登记的部分
2	建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。对该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的

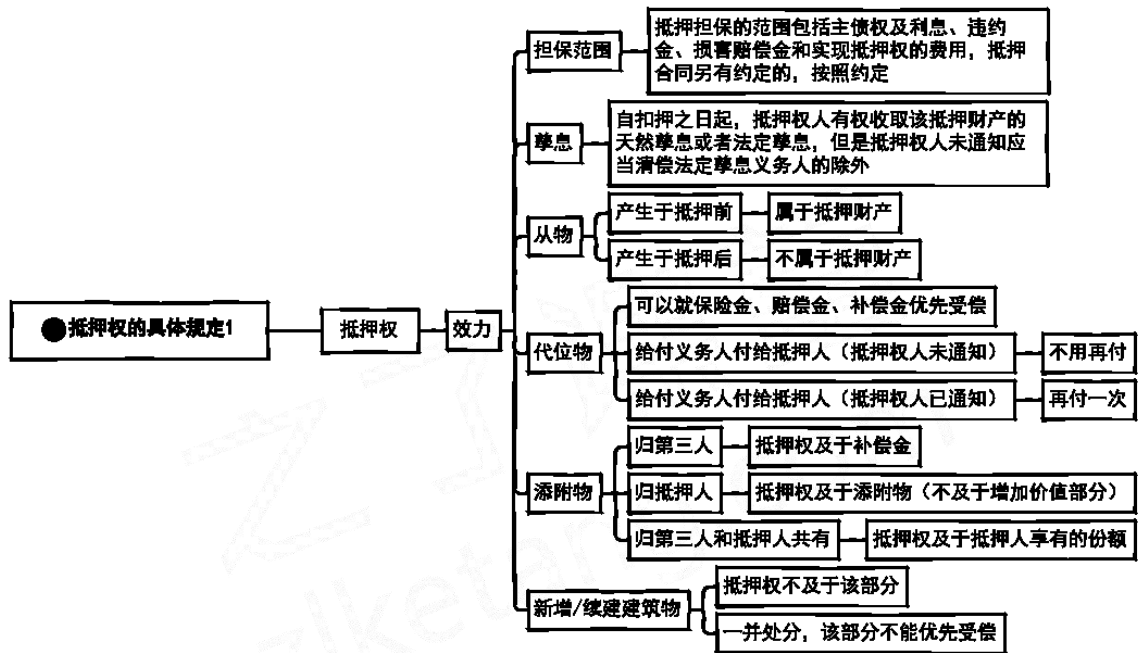


	价款，抵押权人无权优先受偿
3	当事人仅以建设用地使用权抵押的，抵押权及于土地上已有的建筑物以及正在建造的建筑物已完成的部分，但是不及于正在建造的建筑物的续建部分以及新增建筑物。当事人按照担保合同的约定，主张抵押权的效力及于续建部分、新增建筑物以及规划中尚未建造的建筑物的，人民法院不予支持

本单元“知识点3（2）”总结



版权所有
侵权必究



精学细练

【单选题】根据物权法律制度的规定,下列财产中,不得设立抵押权的是()。(2025年)

- A. 土地所有权
- B. 海域使用权
- C. 正在建造的船舶
- D. 生产设备

【答案】A

【解析】下列财产不得设立抵押权:(1)土地所有权;(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地所有权,但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;(4)所有权、使用权不明或者争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。选项A当选。

【多选题】甲公司向乙银行申请贷款,拟采用下列财产提供抵押,其中不需要登记即可设立抵押权的有()。(2024年)

- A. 一艘正在建造的船舶
- B. 一栋正在建造的大楼
- C. 一架飞机
- D. 一辆汽车

【答案】ACD

【解析】不动产抵押应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立,选项B不当选;以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记,不得对抗善意第三人。选项A、C、D当选。

【多选题】根据物权法律制度规定,下列物权中,自登记时设立的有()。(2023年)

- A. 土地承包经营权
- B. 建设用地使用权
- C. 地役权



D. 不动产抵押权

【答案】BD

【解析】(1) 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选；(2) 地役权自地役权合同生效时设立，选项 C 不当选。

【单选题】甲向乙借款 50 万元，约定以甲的 A 幢房屋抵押给乙，双方为此签订了抵押合同，但在抵押登记时，登记为以甲的 B 幢房屋抵押给乙。后甲未能按约还款，乙欲行使抵押权。根据物权法律制度的规定，下列关于乙行使抵押权的表述中，正确的是（ ）。

A. 乙只能对甲的 A 幢房屋行使抵押权

B. 乙只能对甲的 B 幢房屋行使抵押权

C. 乙可选择对甲的 A 幢房屋或者 B 幢房屋行使抵押权

D. 乙不能行使抵押权，因为登记机关记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致，抵押无效

【答案】B

【解析】抵押登记记载的抵押物与抵押合同约定的抵押物不一致的，以登记记载的抵押物为准。

【多选题】甲公司向乙公司借款，以自有货车设定抵押，签订了抵押合同但未办理抵押登记。抵押期间，该货车在经营使用过程中遭遇事故全部毁损，甲公司获得责任人赔款 20 万元。有关乙公司的抵押权，下列说法不正确的有（ ）。

A. 由于未办理抵押登记，乙公司不享有抵押权

B. 由于抵押物已经全部毁损，乙公司的抵押权消灭

C. 20 万元的责任人赔款继续担保乙公司的抵押债权

D. 实现抵押权时，如果因乙公司未提前通知责任人向自己给付赔偿金，而导致责任人直接向甲公司完成支付，则乙公司无权要求责任人向自己重复支付赔偿金

【答案】AB

【解析】(1) 选项 A：货车属于动产，乙公司的动产抵押权自抵押合同生效时设立；(2) 选项 BC：虽然抵押物已经全部毁损，但赔款 20 万元继续担保乙公司债权的实现，乙公司可以就该赔款优先受偿；(3) 选项 D：给付义务人已经向抵押人给付了保险金、赔偿金或者补偿金，抵押权人不得请求给付义务人向其给付保险金、赔偿金或者补偿金，但是给付义务人接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付的除外。

【多选题】2025 年 7 月 10 日，甲公司与 A 银行签订借款合同，同时甲公司将其一宗土地的建设用地使用权抵押给 A 银行。此时，该建设用地使用权上已经完工了一幢建筑物 M，双方签订书面抵押合同，并于 7 月 11 日办理了抵押登记。2025 年 8 月，甲公司在已设立抵押权的建设用地上续建建筑物 N。债务到期时，因甲公司无法归还到期借款的本息，A 银行依法实现抵押权。经评估，抵押的建设用地使用权连同建筑物 M、N 价值为 5000 万元，其中建筑物 M 的价值为 300 万元、建筑物 N 价值 400 万元。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

A. 建筑物 M 属于抵押财产

B. 建筑物 N 不属于抵押财产

C. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4 600 万元

D. A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 5 000 万元

【答案】ABC

【解析】建筑物 M 是建设用地使用权抵押时已有的建筑物，属于抵押财产，选项 A 正确；建筑物 N 是建设用地使用权抵押后新增的建筑物，不属于抵押财产，选项 B 正确；A 银行实现抵押权时，可将建筑物 M、N 和建设用地使用权一并拍卖，但 A 银行就建筑物 N 拍卖所得价款 400



第四章 物权法律制度 I 精讲班-周周

万元无权优先受偿，A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 4600 万元（5000 万元－400 万元），选项 C 正确。

6. 抵押财产的出租

（1）先租后抵（“抵押不破租赁”）

抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

（2）先抵后租

动产抵押的相关知识（铺垫）		
设立	公信力（对抗）	
抵押合同生效	抵押权已经登记	可以对抗善意第三人以及恶意第三人
	抵押权没有登记	不得对抗善意第三人，但是可以对抗恶意第三人
善意第三人		对动产上存在抵押权一事不知情的第三人
恶意第三人		对动产上存在抵押权一事知情的第三人
对抗的意义		保障抵押权的实现

抵押权是否已登记	适用情形	抵押权人能否主张租赁关系终止
否	抵押权人能够举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的	√
	抵押权人不能举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的	×
是	租赁关系的存在影响到抵押权的实现（带租卖导致无人购买抵押物或售价降低）	√
	租赁关系的存在并未影响到抵押权的实现	×

7. 抵押财产的转让

（1）抵押人与抵押权人未约定禁止转让抵押财产

具体规定	“可能损害抵押权”的典型表现
抵押人可以转让抵押财产。抵押财产转让的，抵押权人的抵押权不受影响，因此，抵押人应当及时通知抵押权人。需要注意的是，如果抵押权人能够证明抵押财产的转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿	动产抵押未办理抵押登记，抵押人与抵押权人之间又不存在禁止转让约定的，抵押人转让抵押财产，受让人占有抵押财产后，抵押权人不得向受让人请求行使抵押权，但抵押权人能够举证证明受让人知道或者应当知道已经订立抵押合同的除外

[案例 4.21 转让抵押财产-未约定禁转]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一辆汽车为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》，但是没有办理抵押登记。《抵押合同》中未约定抵押期间不得转让抵押财产。抵押期间，张超超意欲将汽车转让给魏甜甜

案例分析	
1	《抵押合同》中未约定禁转抵押财产，因此张超超可以转让该汽车，该转让行为不需要征



	得祖伟伟的同意，但是需要通知祖伟伟
2	由于该抵押权未办理抵押登记，因此魏甜甜购买该汽车时不知道该抵押权的存在，属于善意第三人。除非祖伟伟可以证明魏甜甜应当知道其抵押权的存在，否则魏甜甜有权主张其购得的是无押汽车（抵押权未经登记，不得对抗善意第三人）
3	由于该未登记的抵押权无法及于魏甜甜购得的汽车，在张超超通知祖伟伟转让事项时，祖伟伟有权主张“该抵押财产转让之行为可能损害其抵押权（的实现）”，进而要求张超超将转让所得价款用于向其提前清偿债务或者提存，但是无权主张禁止张超超转让该汽车（抵押财产）

(2) 抵押人与抵押权人约定禁止转让抵押财产

禁转约定是否登记	抵押人与第三人签订的转让合同是否有效	抵押财产完成交付/登记的物权效力		抵押人是否应当向抵押权人承担违约责任
		情形	第三人能否取得抵押财产的物权	
未经登记	有效	受让人对禁转约定并不知情	√	√
		受让人对禁转约定知情	×	
已经登记	有效	第三人代替债务人偿还债务致抵押权消灭	√	—
		第三人并未代替债务人偿还债务致抵押权消灭	×	

[案例 4.22 转让抵押财产-约定禁转—未登记]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一幢房屋为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记。双方在《抵押合同》中约定抵押期间不得转让抵押财产（该约定未办理登记）。抵押期间，张超超将该房屋以市价出卖给魏甜甜，双方签订了《买卖合同》并办理了转移登记手续

案例分析

1	因为张超超与祖伟伟已经约定禁止转让抵押财产，所以张超超的转让行为构成无权处分，但是无权处分不影响其与魏甜甜之间《买卖合同》的效力
2	祖伟伟虽然无权以约定了抵押财产禁转为由主张张、魏的《买卖合同》无效，但祖伟伟有权以张超超违反与之的禁转约定为由请求其承担违约责任
3	因禁转约定未登记，所以除非祖伟伟能证明魏甜甜对禁转一事知情，否则，魏甜甜有权取得房屋所有权，但由于祖伟伟的抵押权已办理登记，因此魏甜甜取得的是一个“带押房”，祖伟伟的抵押权可以及于至魏甜甜所购房屋

[案例 4.23 转让抵押财产-约定禁转—已登记]

张超超向祖伟伟借款 100 万元，双方签订了《借款合同》，张超超以其自有的一台设备为祖伟伟设立抵押担保，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记。双方在《抵押合同》中约定抵押期间不得转让抵押财产（该约定已办理登记）。抵押期间，张超超将该设备以市价出卖给魏甜甜，双方签订了《买卖合同》并完成了设备的交付

案例分析

1	因为张超超与祖伟伟已经约定禁止转让抵押财产，所以张超超的转让行为构成无权处分，
---	---





	但是无权处分不影响其与魏甜甜之间《买卖合同》的效力
2	由于禁转约定已登记，魏甜甜应当知情（非善意），因此，除非魏甜甜代张超超向祖伟伟清偿债务，否则魏甜甜无法取得该设备的所有权

8. 多重抵押

(1) 同一财产上多个抵押权并存，谁更优先？

同一财产向两个以上债权人抵押的， 拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿	
情形	优先受偿顺序
已登记 PK 未登记	已经登记的 <u>先于</u> 未登记的清偿
已登记 PK 已登记	先登记优于后登记的清偿（登记的时间先后）
未登记 PK 未登记	按照 <u>债权比例</u> 清偿
提示	
清偿顺序只与是否登记和登记先后有关，与债权到期时间和抵押合同的签订时间无关	

[案例 4.24]

抵押 权人	债权 金额	抵押合同 签订时间	债权到 期时间	抵押登 记时间	受偿 顺序	抵押财产 拍卖价值	受偿 金额
甲	200 万	1 月 1 日	4 月 1 日	1 月 4 日	NO. 2	400 万	100 万元
乙	300 万	1 月 2 日	8 月 1 日	1 月 3 日	NO. 1		300 万元
如果抵押权均未登记/登记时间相同，则按债权比例受偿，即：							
(1) 甲=400×40% (2/5) =160 万							
(2) 乙=400×60% (3/5) =240 万							

(2) 变更抵押权的顺位

抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。

[解释] “不得对其他抵押权人产生不利影响”是指没有参与变更的抵押权人所得到的优先清偿的金额与变更前一样。

[案例 4.25 变更抵押权受偿顺位一经同意]

抵押权人甲、乙、丙的抵押权均已登记，清偿顺序为甲、乙、丙，抵押物拍卖价格为 600 万元，清偿金额如下			
变更前			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第一	200 万元
乙	300 万	第二	300 万元
丙	400 万	第三	100 万元
变更后——甲和丙换顺序且获得乙的书面同意			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第三	0
乙	300 万	第二	200 万元
丙	400 万	第一	400 万元



[案例 4.25 变更抵押权受偿顺位—未同意]

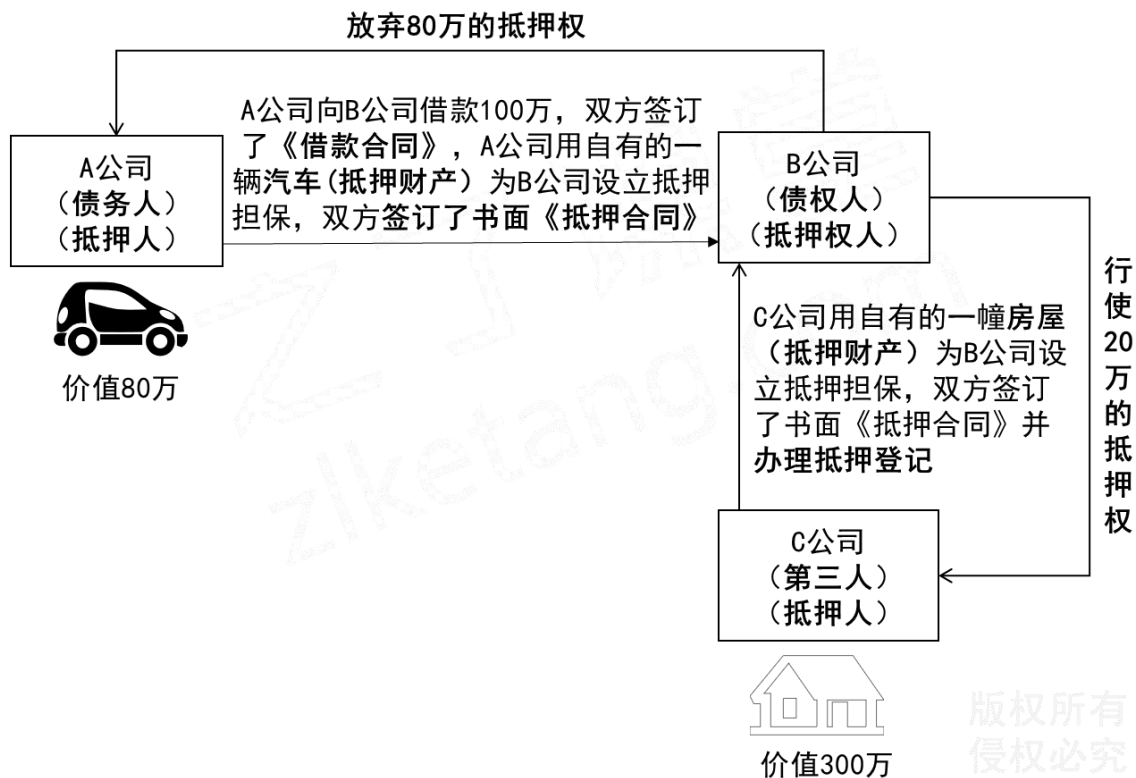
抵押权人甲、乙、丙的抵押权均已登记，清偿顺序为甲、乙、丙，抵押物拍卖价格为 600 万元，清偿金额如下

变更前			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第一	200 万元
乙	300 万	第二	300 万元
丙	400 万	第三	100 万元
变更后——甲和丙换顺序但未获得乙的书面同意（不得对乙产生不利影响）			
抵押权人	债权金额	清偿顺序	清偿金额
甲	200 万	第三	0
乙	300 万	第二	300 万元（先锁定）
丙	400 万	第一	300 万元

9. 抵押权的处分

抵押权的从属性	抵押权不得与所担保的债权分离而单独转让， <u>债权转让的</u> ，担保该债权的 <u>抵押权一并转让</u> ，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外
抵押权的抛弃	债务人以 <u>自己的财产</u> 设定抵押，抵押权人 <u>放弃该抵押权的</u> ， <u>其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任</u> ，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外

[案例 4.26 抵押权的抛弃]





10. 抵押权的保全

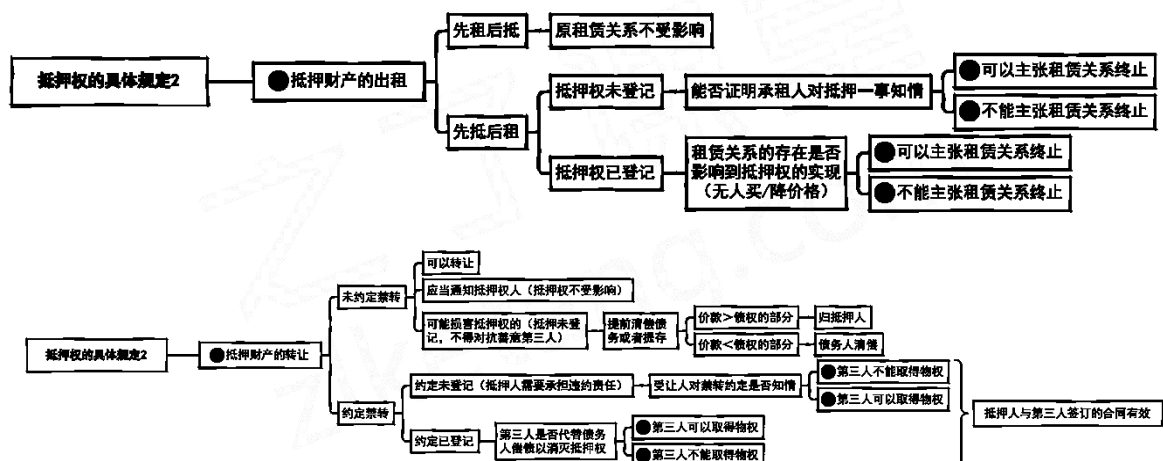
抵押权人应当容忍抵押财产正常使用中的合理损耗，但抵押人不合理实施减少抵押财产价值的行为时

情形	抵押权人的权利	
抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的	有权请求抵押人 <u>停止</u> 其行为	
抵押人的行为使抵押财产价值减少的	1	有权请求抵押人 <u>恢复抵押财产的价值</u> ，或者 <u>提供与减少的价值相应的担保</u>
	2	抵押人 <u>不恢复抵押财产的价值也</u> 不 <u>提供担保</u> 的，抵押权人有权请求债务人 <u>提前清偿债务</u>

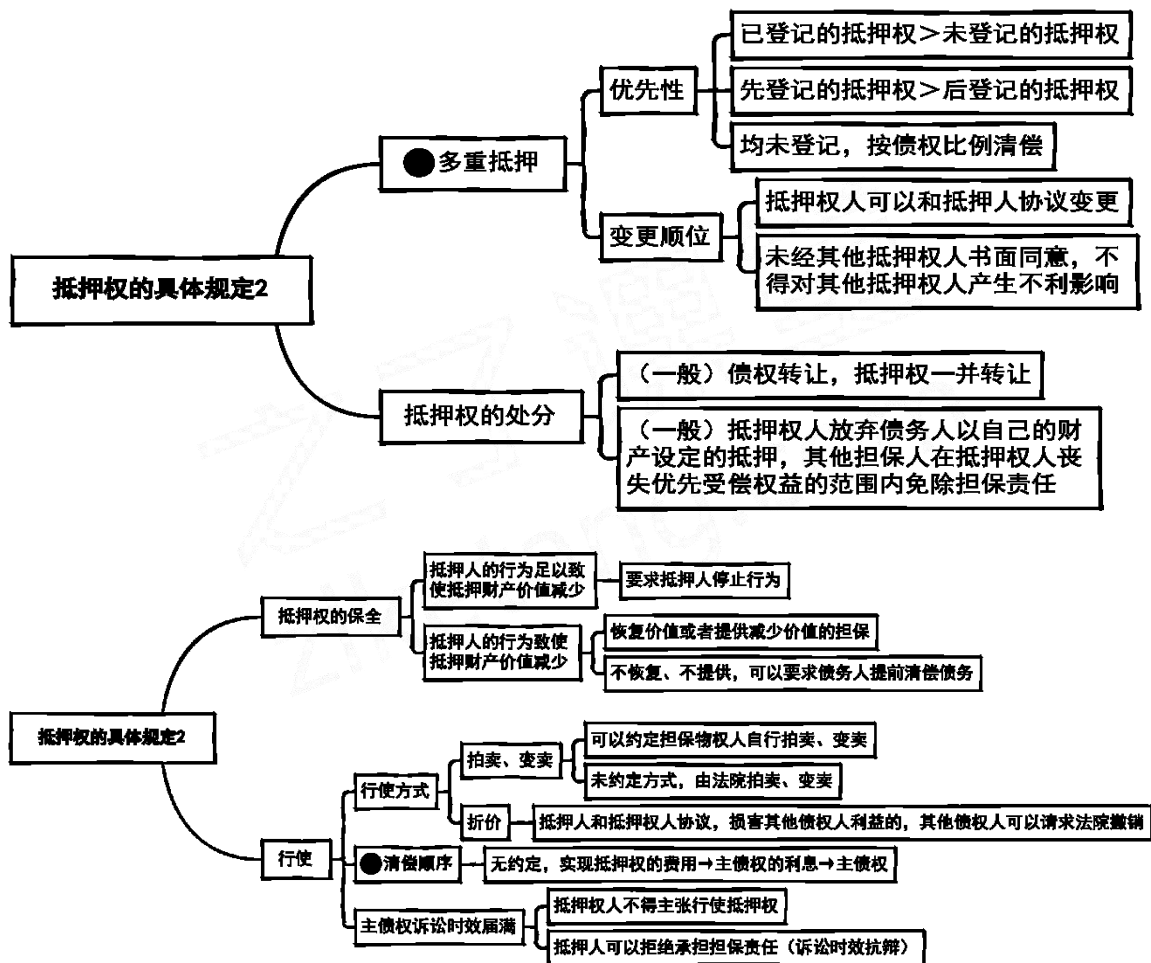
11. 抵押权的行使

行使条件	债务人 <u>不履行</u> 到期债务或者发生当事人 <u>约定</u> 的实现抵押权的情形		
行使方式	拍卖、 变卖	1	当事人 <u>约定担保物权人有权将担保财产自行拍卖、变卖</u> 并就所得的价款优先受偿的，该 <u>约定有效</u>
		2	抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求 <u>人民法院拍卖、变卖</u> 抵押财产
	折价	抵押人与抵押权人之间的 <u>协议</u> 损害其他债权人利益的，其他债权人可以请求 <u>人民法院撤销</u> 该协议	
未约定清偿顺序 的处理	实现抵押权的 <u>费用</u> →主债权的 <u>利息</u> → <u>主债权</u>		
行使期间	<u>主债权诉讼时效期间</u> 届满后，抵押权人不得主张行使抵押权， <u>抵押人有权</u> 以主债权诉讼时效期间届满为由， <u>主张不承担担保责任</u>		

本单元“知识点3（3）”总结



版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】2020年初，甲将一套房屋出租给乙，双方签订租赁合同（租期为20年）。2021年初，甲将该房屋用于向A银行抵押贷款（贷款期为一年），双方签订了书面抵押合同并依法办理了抵押登记。一年后，甲无力清偿该笔贷款，A银行欲实现抵押权。不考虑其他因素，则下列说法正确的有（ ）。

- A. 因该房屋存在租赁关系，该抵押权不能设立
- B. 即使该房屋存在租赁关系，也不影响抵押权的设立
- C. 银行可以实现抵押权，并可要求租客乙腾退房屋
- D. 银行可以实现抵押权，但不得要求租客乙腾退房屋

【答案】BD

【解析】抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

【单选题】甲将房屋抵押给乙，并办理抵押登记，但是未约定不得转让。后甲又将房屋抵押给丙，未办理抵押登记。后甲将房屋转让给丁，并办理转让手续，则下列说法中正确的是（ ）。（2024年）

- A. 甲可以不通知乙直接转让
- B. 因丁取得该房屋所有权，导致抵押权消灭
- C. 因甲未经过乙同意转让抵押物，该转让无效



D. 丙抵押权未设立

【答案】D

【解析】选项 A：抵押财产转让的，抵押人应当及时通知抵押权人；选项 B：抵押财产转让的，抵押权不受影响；选项 C：未约定抵押财产不得转让的，抵押人可以转让抵押财产；选项 D：不动产抵押权的设立看“抵押登记”，甲和丙并没有办理抵押登记，因此丙的抵押权未设立。

【单选题】张某于 2025 年 2 月 10 日向甲银行借款 30 万元，以自己的一套房屋提供抵押但未办理抵押登记。张某又于 2025 年 3 月 1 日向乙银行借款 50 万元，同样以该房屋提供抵押并于 3 月 5 日办理抵押登记。张某又于 2025 年 5 月 1 日向丙银行借款 80 万元，同样以该房屋提供抵押并于 5 月 5 日办理抵押登记。三笔借款均到期后张某无力清偿，该房屋拍卖所得 100 万元，则三家银行可以就房屋价款受偿的数额是（ ）。(2025 年)

- A. 甲银行 30 万元、乙银行 50 万元、丙银行 20 万元
- B. 甲银行 0 元、乙银行 20 万元、丙银行 80 万元
- C. 甲银行 0 元、乙银行 50 万元、丙银行 50 万元
- D. 甲银行 30 万元、乙银行与丙银行各 35 万元

【答案】C

【解析】以不动产设定抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时起设立。不动产抵押未登记的，抵押权不设立。抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序。因此甲银行不享有抵押权，而登记在先的乙银行优先于丙银行受偿。即乙银行优先受偿 50 万元，丙银行受偿房屋拍卖价款所得剩余的 50 万元，甲银行不能就房屋价款得到清偿。选项 C 当选。

【单选题】甲向乙、丙、丁三家银行借款，均以自己的一套房屋抵押。乙的债权为 100 万元，丙的债权为 300 万元，丁的债权为 500 万元，登记的顺为乙、丙、丁。后未经丙的同意，乙和丁协议变更抵押权顺位。甲到期不能偿还债务，房屋拍卖所得价款 400 万元，下列关于乙、丙、丁三家银行的抵押权顺位表述正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 丁 400 万元，丙 0，乙 0
- B. 丁 100 万元，丙 300 万元，乙 0
- C. 乙 100 万元，丙 300 万元，丁 0
- D. 乙 100 万元，丁 300 万元，丙 0

【答案】B

【解析】根据《民法典》第四百零九条的规定，“抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响”。本题中，乙丁抵押权的变更未经丙同意，不得对丙的 300 万元债权产生不利影响，选项 B 当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按（ ）顺序清偿。(2023 年)

- A. 实现抵押权的费用→主债权的利息→主债权
- B. 实现抵押权的费用→主债权→主债权的利息
- C. 主债权→主债权的利息→实现抵押权的费用
- D. 主债权的利息→实现抵押权的费用→主债权

【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：(1) 实现抵押权的费用；(2) 主债权的利息；(3) 主债权。抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。选项 A 当选。

【单选题】甲向乙借款的本金为 100 万元，产生的借款利息为 10 万元。因甲无力清偿到期债务，乙通过拍卖方式实现抵押权，抵押财产拍得的价款为 60 万元，因拍卖产生的相关费用 5 万元。该抵押担保未约定清偿顺序，则本金可以获得清偿的金额是（ ）。(2024 年)

- A. 45
- B. 60
- C. 0
- D. 55

【答案】A

【解析】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：(1) 实现抵押权的费用；(2) 主债权的利息；(3) 主债权。因此拍得价款首先清偿实现抵押权的费用 5 万元，再清偿借款利息 10 万元，最后清偿借款本金，清偿本金的金额 = $60 - 5 - 10 = 45$ (万元)。

12. 动产抵押的特殊规定

(1) 商品抵押

① 基本规定

目的	保护正常买受人的合法权益，降低交易查询成本，提高交易效率
正常买受人	<u>无论动产抵押权是否登记</u> ，抵押权人均不得对抗 <u>正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人</u>
正常经营活动	是指出卖人的经营活动属于其 <u>营业执照明确记载的经营范围</u> ，且出卖人 <u>持续销售同类商品</u>

② 不属于正常买受人的情形

具体情形	1	购买商品的数量明显超过一般买受人
	2	购买出卖人的 <u>生产设备</u>
	3	订立买卖合同的目的在于 <u>担保</u> 出卖人或者第三人履行债务
	4	买受人与出卖人存在直接或者间接的控制关系
	5	买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形
法律后果	抵押权人可以请求就该动产优先受偿	

[案例 4.27 商品抵押—正常买受人]

2025 年 1 月 1 日，某包子铺用其生产的包子作抵押财产向 A 银行贷款 10 万元，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记手续。若该包子铺于次日将作为抵押财产的一个包子以市价出卖给张超超，张超超当即付款并取得包子

案例分析

因出卖包子属于包子铺的正常经营活动，作为买受人的张超超已经支付了合理价款并且取得包子，故 A 银行的抵押权不得对抗张超超，即不得主张就张超超所购得的包子实现抵押权

[案例 4.28 商品抵押—非正常买受人]

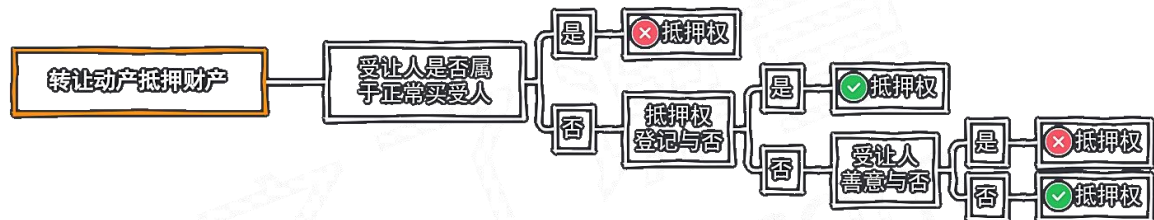
2025 年 1 月 1 日，某包子铺用其生产包子的机器作抵押财产向 A 银行贷款 10 万元，双方签订了书面《抵押合同》并办理了抵押登记手续。若该包子铺于次日将作为抵押财产的包子生产设备以市价出卖给杨柒柒，杨柒柒当即付款并取得包子生产设备



案例分析

因出卖包子生产设备不属于包子铺的正常经营活动，作为买受人的杨柒柒即便已经支付了合理价款并且取得该设备，也不影响 A 银行对该设备享有的抵押权

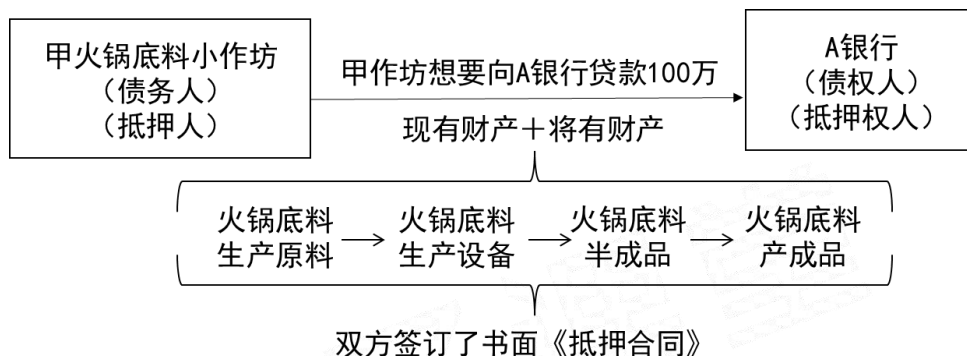
[总结 动产抵押财产转让的分析思路]



(2) 浮动抵押

具体规定	
抵押人	企业、个体工商户、农业生产经营者（自然人×）
抵押财产	现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品
设立抵押	自抵押合同生效时设立。未经登记，不得对抗善意第三人

[案例 4.29]



具体规定			
正常买受人原则的应用	浮动抵押权无论是否办理抵押登记，均不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人		
确定抵押财产	债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿	1	债务履行期限届满，债权未实现
		2	抵押人被宣告破产或者解散
		3	当事人约定的实现抵押权的情形
		4	严重影响债权实现的其他情形

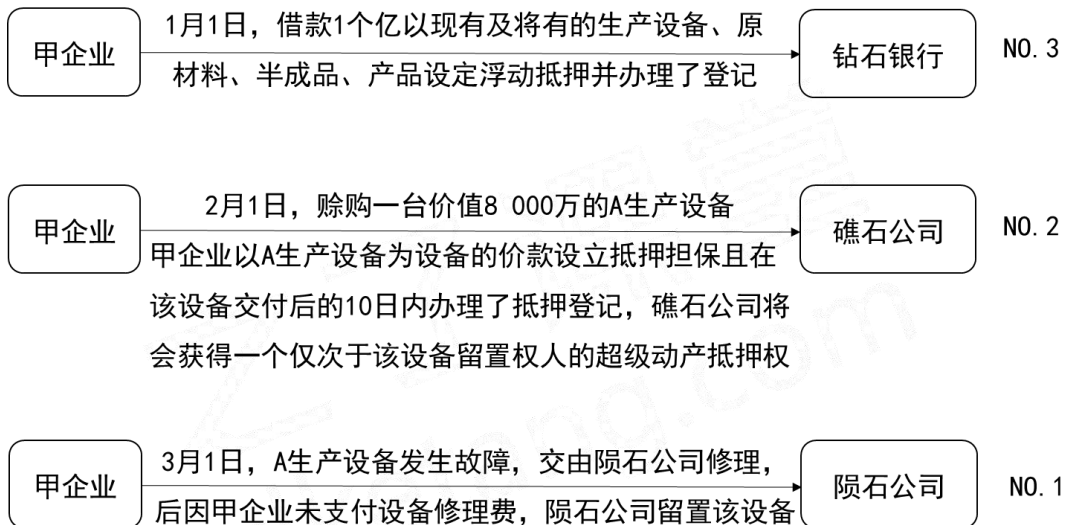
(3) 超级动产抵押权（价款债权抵押权）

适用范围	只适用于动产抵押权，不适用于不动产抵押权
担保对象	担保的主债权是该抵押物的价款
登记要求	标的物交付后 10 日内办理抵押登记



法律后果 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但留置权人除外

[案例 4.30]

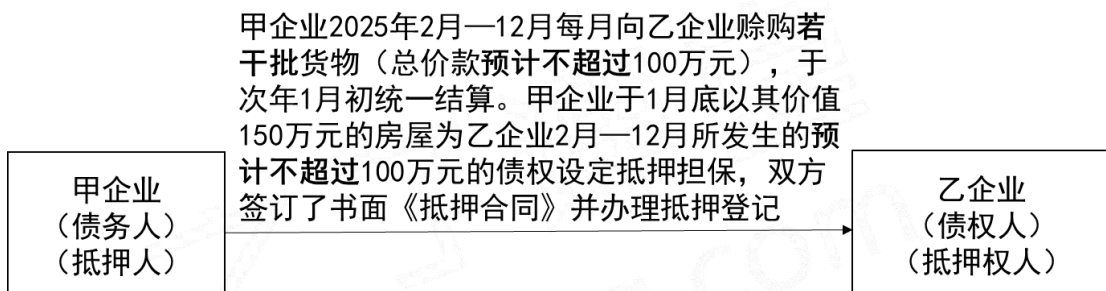


13. 最高额抵押

(1) 概念

为担保债务的履行, 债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的, 债务人不履行到期债务或发生当事人约定的实现抵押权的情形, 抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。

[案例 4.31]



(2) 特征

	具体规定
1	抵押担保的是将来发生的债权, 现在尚未发生, 但最高额抵押权设立前已经存在的债权, 经当事人同意, 可以转入最高额抵押担保的债权范围
2	抵押担保的债权额不确定, 但设有最高限制额
3	实际发生的债权是连续的、不特定的, 即债权人并不会规定对方实际发生债权的次数和数额
4	债权人仅对抵押财产行使最高额限度内的优先受偿权
5	最高额抵押权只需首次登记即可设立, 即尽管最高额抵押权所担保的是一定期间内连续发生的债权, 但无须每个新生债权都到登记部门办理抵押登记, 只需办理首次抵押登记即可





(3) 转让与变更

最高额抵押担保的 <u>债权在确定之前</u>	
转让受限	部分债权转让的，最高额抵押权 <u>不得转让</u> ，但当事人另有约定的除外
可以变更	抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额。但变更的内容 <u>不得对其他抵押权人产生不利影响</u>

(4) 确定债权总额

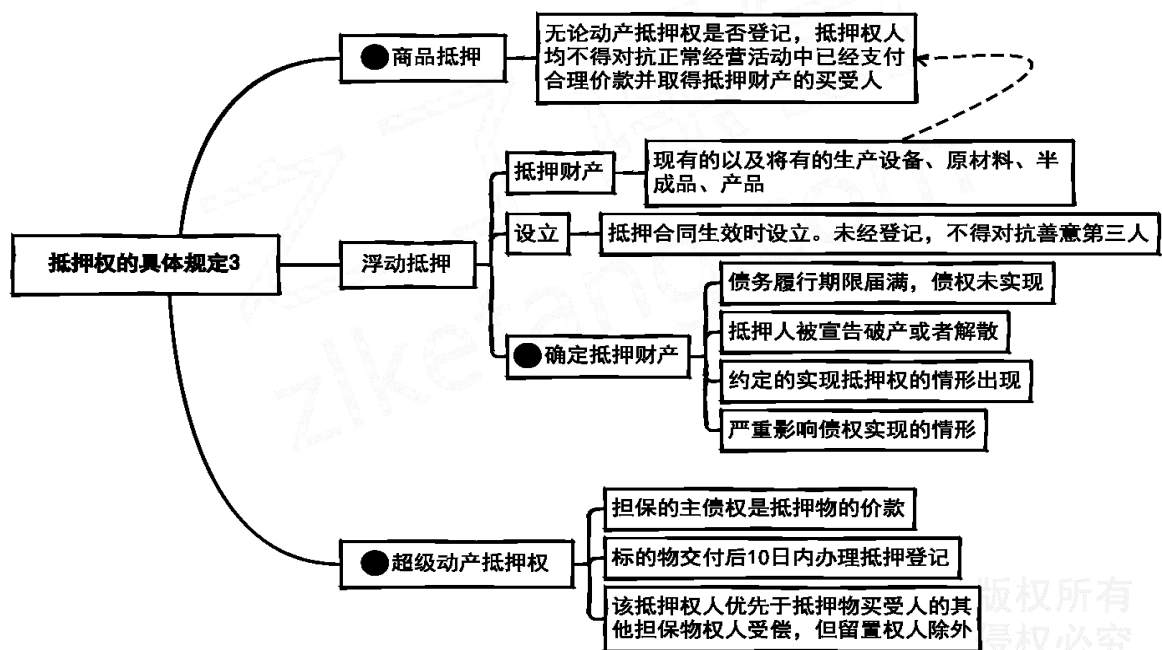
	具体规定
1	约定的债权 <u>确定期间届满</u>
2	没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或抵押人自最高额抵押权设立之日起满 <u>2年后</u> 请求确定债权
3	新的债权 <u>不可能发生</u>
4	抵押权人知道或者应当知道 <u>抵押财产被查封、扣押</u>
5	债务人、抵押人 <u>被宣告破产或者被解散</u>
6	法律规定债权确定的其他情形

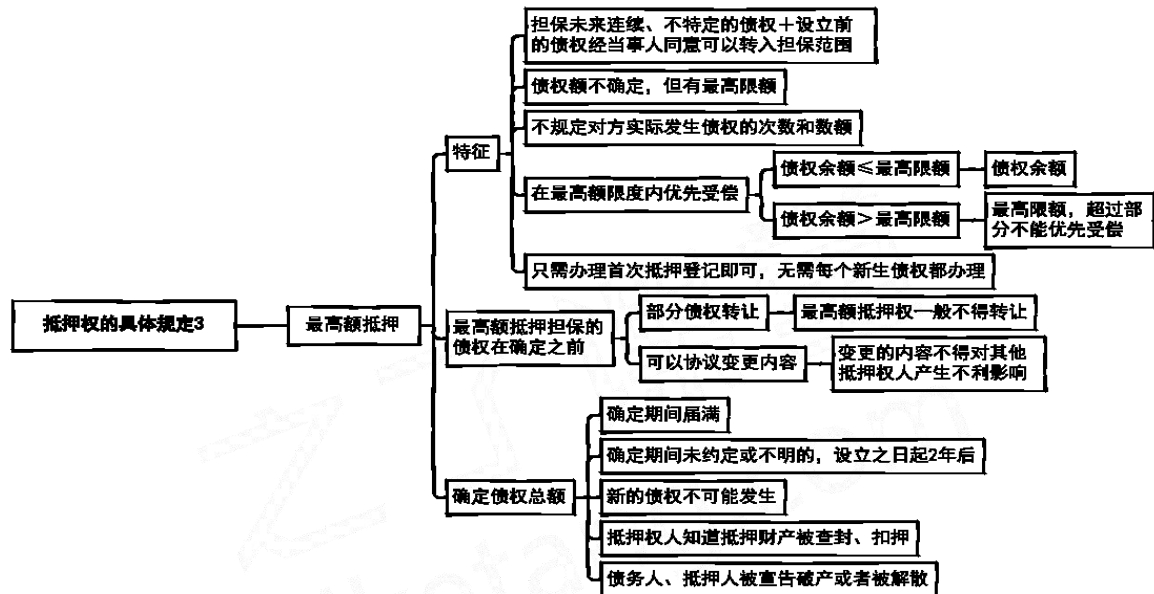
(5) 实现抵押权

最高额抵押权所担保的不特定债权，债权在特定后，且已届清偿期的，最高额抵押权人可以根据普通抵押权的规定行使其抵押权

情形	优先受偿的金额	
抵押权人实现最高额抵押权时，如果实际发生的债权余额高于最高限额的， <u>以最高限额为限</u>	债权余额≤最高限额	实际发生的债权余额
	债权余额>最高限额	最高限额，超过部分不具有优先受偿的效力

本单元“知识点3(4)”总结





精学细练

【单选题】甲公司向乙银行借款 100 万元，将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记，抵押期间，未经乙银行同意，甲公司以前市场价格将一台生产设备转让给善意第三人丙公司，并已交付，后甲公司不能向乙银行清偿到期债务，下列关于该抵押权的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 该抵押权虽已设立但不能对抗丙公司
- B. 乙银行有权对丙公司从甲公司处购买的生产设备行使抵押权
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能设立
- D. 该抵押权因未办理抵押登记而不能设立

【答案】A

【解析】当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器抵押或其他动产设定抵押，抵押权自抵押合同生效时设立，抵押权未经登记，不得对抗善意第三人。选项 A 当选。

【单选题】甲企业将其现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品一并抵押给乙银行，但未办理抵押登记。抵押期间，甲企业未经乙银行同意以合理价格将一批产成品出售给知情的丙公司，已交付。后甲企业不能向乙银行履行到期债务，乙银行拟行使抵押权。下列关于该抵押权效力的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该抵押权已成立且可以对抗知情的丙公司
- B. 该抵押权因未办理抵押登记而不能成立
- C. 该抵押权因抵押物不特定而不能成立
- D. 该抵押权已成立但不得对抗丙公司

【答案】D

【解析】以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。

【单选题】2025 年 6 月 5 日，甲公司向乙银行借款 500 万元，以其现有的以及将有的生产设备设立浮动抵押权，并办理了抵押登记。2025 年 7 月 6 日，甲公司从丙公司购入一台价值 300 万元的 M 设备。为担保支付货款，设备交付后，甲公司于 2025 年 7 月 10 日以 M 设备为丙公司



第四章 物权法律制度 I 精讲班-周周

设立抵押并办理了登记。7月20日，甲公司向丁公司借款50万元，又以M设备设立抵押，但未对抵押权进行登记。上述债务均已到期，且甲公司无力清偿，M设备被拍卖，各债权人均主张就M设备拍卖价款优先受偿。下列关于受偿顺序，说法正确的是（ ）。(2025年)

- A. 乙银行最先、丙公司次之、丁公司最后
- B. 丙公司最先、乙银行次之、丁公司最后
- C. 丙公司最先、丁公司次之、乙银行最后
- D. 乙银行最先、丁公司次之、丙公司最后

【答案】B

【解析】动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后10日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外，此种抵押权被称为“价款债权抵押权”，所以丙公司最先；抵押权已登记的优先于未登记的受偿，所以乙银行优先于丁公司。选项B当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 实际发生的债权是连续的、不特定的
- B. 抵押担保的债权额不确定，但没有最高限制额
- C. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- D. 债权人仅对抵押财产行使最高额度内的优先受偿权

【答案】ACD

【解析】最高额抵押，是指为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。因此最高额抵押是有最高债权额限度的，选项B不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于最高额抵押权的表述中，错误的是（ ）。(2024年)

- A. 抵押权人如果实际发生的债权额高于最高限额的，抵押权无效
- B. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- C. 债务人被宣告破产时，最高额抵押权人的债权确定
- D. 最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权一般不得转让

【答案】A

【解析】抵押权人实现最高额抵押权时，如果实际发生的债权余额高于最高限额的，以最高限额为限，超过部分不具有优先受偿的效力。即最高限额内的债权，仍享有抵押权。选项A当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列各项中，最高额抵押权所担保的债权确定的有（ ）。(2023年)

- A. 约定的债权确定期间届满
- B. 抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押
- C. 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散
- D. 新的债权不可能发生

【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，抵押权人的债权确定：(1)约定的债权确定期间届满，选项A当选；(2)没有约定债权确定期间或约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 I 精讲班-周周

起满2年后请求确定债权；(3) 新的债权不可能发生，选项D当选；(4) 抵押权人知道或应当知道抵押财产被查封、扣押，选项B当选；(5) 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散，选项C当选；(6) 法律规定债权确定的其他情形。

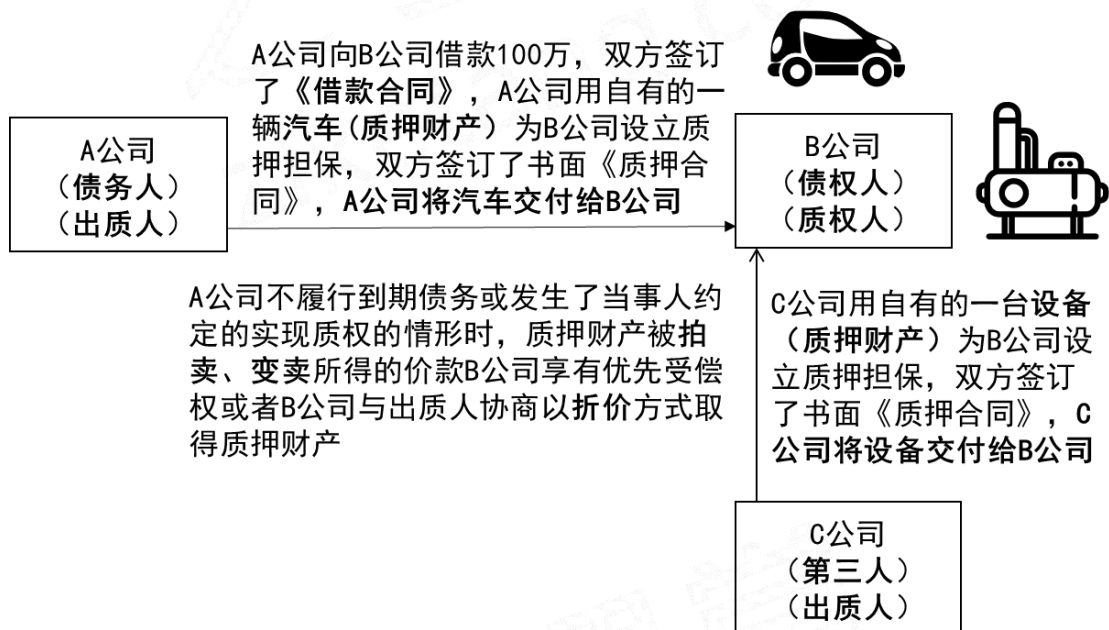
五. 质权

1. 动产质权

(1) 概念

动产质权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿的担保物权。

[案例 4.32 质押]



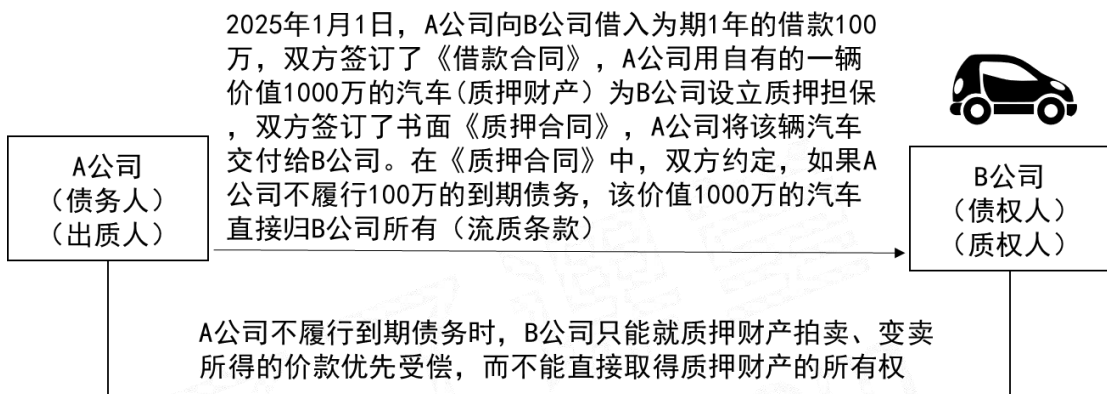
(2) 质押合同

要式合同	为设立质权，当事人应当采取 <u>书面形式</u> 订立质押合同
诺成合同	质押合同自 <u>成立时</u> 生效
流质条款	在 <u>债务履行期限届满前</u> ，质权人与出质人约定 <u>债务人不履行到期债务时</u> 质押财产归债权人所有的，债务人不履行到期债务时，质权人并 <u>不能直接取得</u> 质押财产的所有权，只能依法就质押财产优先受偿
担保范围	质押担保的范围由当事人 <u>约定</u> ；当事人未约定的，质押担保范围包括了 <u>主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用</u>

版权所有
侵权必究



[案例 4.33 流质]



(3) 动产质权的设立

质押财产的监管方式	动产质权的设立时间
债权人自行监管	自出质人 <u>交付</u> 质押财产时设立
债权人委托监管人代为监管	自 <u>监管人实际控制货物之日</u> 起设立

(4) 质权人对出质财产享有的权利

	具体规定		
收取孳息	质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外		
	链接	自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外	
要求补充担保	因不能归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的	1	质权人有权要求出质人提供相应的担保
		2	出质人 <u>不提供</u> （相应担保），质权人可以 <u>拍卖、变卖</u> 质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或提存

(5) 质权人对出质财产妥善保管义务

	具体规定	
擅自使用或者处分	质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任	
保管不善	致使出质财产毁损、灭失的	质权人应当承担赔偿责任
	可能致使出质财产毁损、灭失	出质人可以请求质权人将质押财产 <u>提存</u> 或者 <u>请求提前清偿债务并返还</u> 质押财产

(6) 质权的行使

	具体规定
行使条件	债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形
行使方式	质权人可以与出质人协议以质押财产 <u>折价</u> ，也可以就 <u>拍卖、变卖</u> 质押财产所得的价款优先受偿
行使时间	出质人可以请求质权人在债务履行期届满后 <u>及时</u> 行使质权。质权人不行使的，出质人可以请求人民法院拍卖、变卖质押财产。出质人请求质权人及时行使质权，





第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

	因质权人怠于行使权利造成损害的，由质权人承担赔偿责任
追偿	为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后， <u>有权向债务人追偿</u>

2. 权利质权

(1) 权利质权的设立

质押财产（权利）		权利质权的设立时间	
		存在权利凭证	不存在权利凭证
“三票”	汇票+本票+支票	权利凭证 <u>交付</u> 质权人时设立	自办理出质 <u>登记</u> 时设立
“三单”	存款单+仓单+提单		
“一债券”	债券		

质押财产（权利）		权利质权的设立时间
“其他财产权利”	可以转让的基金份额、股权	自办理出质 <u>登记</u> 时设立
	可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权	
	<u>现有的以及将有的应收账款</u>	
提示		
“ <u>土地</u> 承包经营权、 <u>建设用</u> 地使用权、 <u>房屋</u> 所有权”等 <u>不动产</u> 物权不得用作质押		

(2) 以应收账款出质的细化规定

	具体规定		
1	应收账款出质后， <u>不得转让</u> ，但出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人 <u>提前清偿</u> 债务或者 <u>提存</u>		
2	以现有的应收账款出质，应收账款债务人向质权人 <u>确认</u> 应收账款的真实性后， <u>不得</u> 又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任		
3	以现有的应收账款出质，应收账款债务人 <u>已经</u> 向应收账款债权人履行了债务，质权人 <u>不得</u> 请求应收账款债务人履行债务，但是应收账款债务人 <u>接到</u> 质权人要求向其履行的通知后， <u>仍然</u> 向应收账款债权人履行的除外		
4	以基础设施和公用事业项目收益权、提供服务或者劳务产生的债权以及其他 <u>将有的</u> 应收账款出质		
	当事人是否为应收账款设立特定账户	特定账户内的款项是否足以清偿债务	质权人如何获得优先受偿
	√	√	该 <u>特定账户内的款项</u>
	√	×	请求 <u>折价或拍卖、变卖</u> 项目收益权等将有的 <u>应收账款</u> 所得的价款

七. 留置权

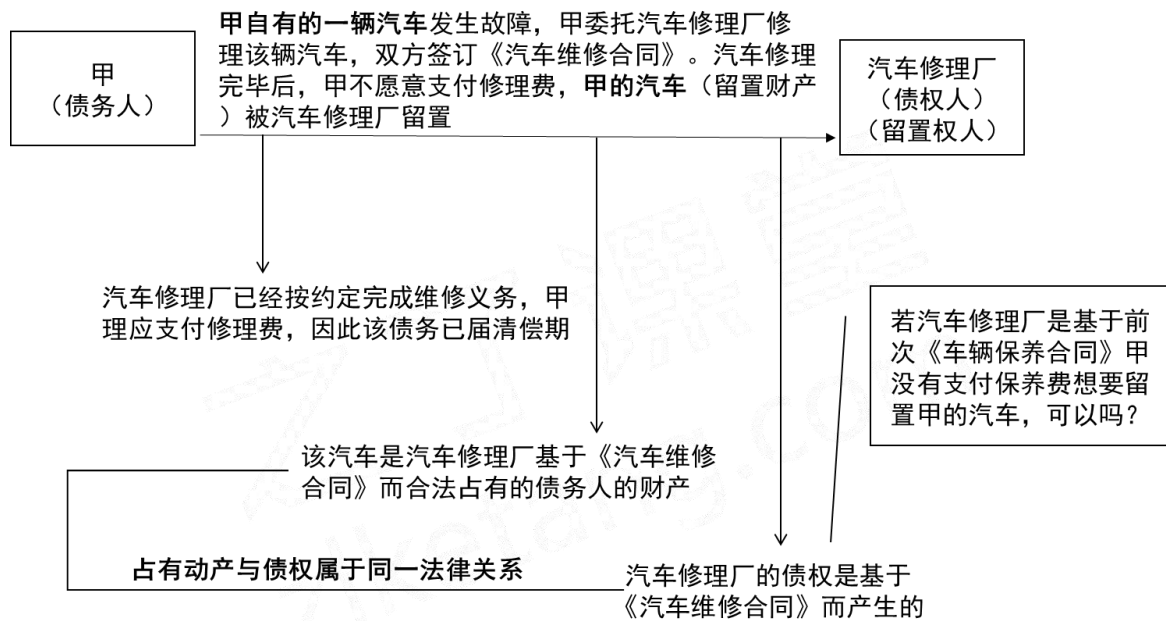
1. 普通留置权的成立条件

条件	具体规定
债务已到期	债务人对债权人的债务已届清偿期
合法占有	债权人合法占有 <u>债务人或第三人</u> 的动产
同一法律关系	债权人 <u>占有</u> 动产与债权属于同一法律关系

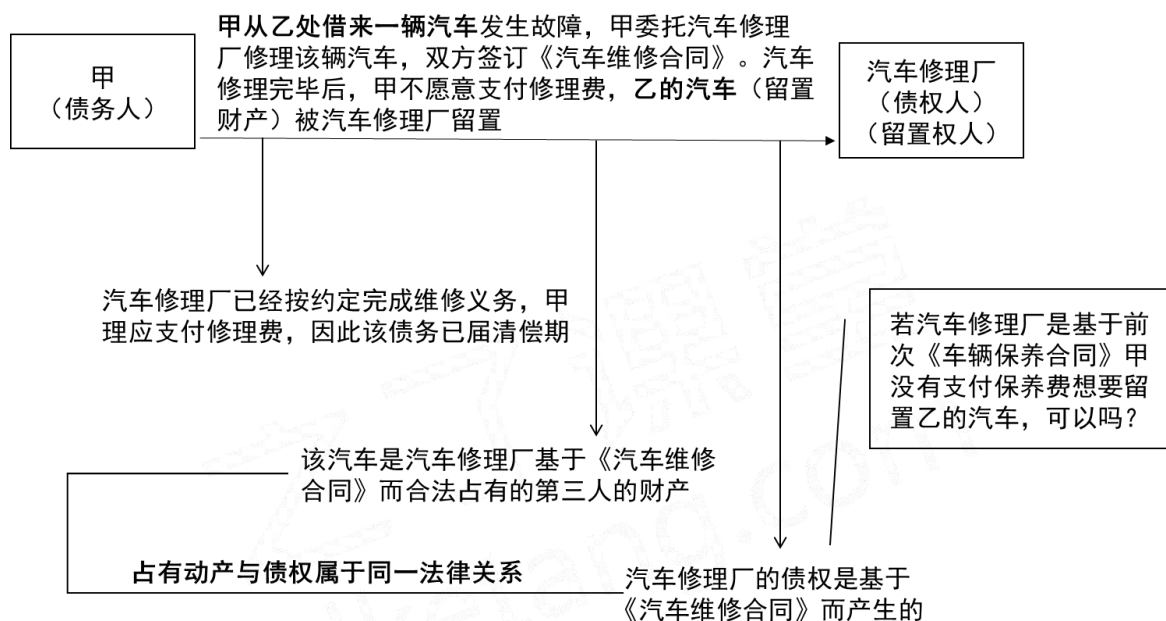




[案例 4.34 留置债务人的财产]



[案例 4.35 留置第三人的财产]



2. 商事留置权的特殊规定

	具体规定	
主体资格	债权人与债务人均为企业	
不属于同一法律关系	债权人占有动产与债权不属于同一法律关系（“一个放开”）	
“两个限制”	债权不属于企业持续经营中发生的债权的 债权人不得留置（买来的债权就不属于持续经营中发生的债权）	债务人可以要求返还留置财产





	债权人不得留置第三人的财产	第三人可以要求返还留置财产
--	---------------	---------------

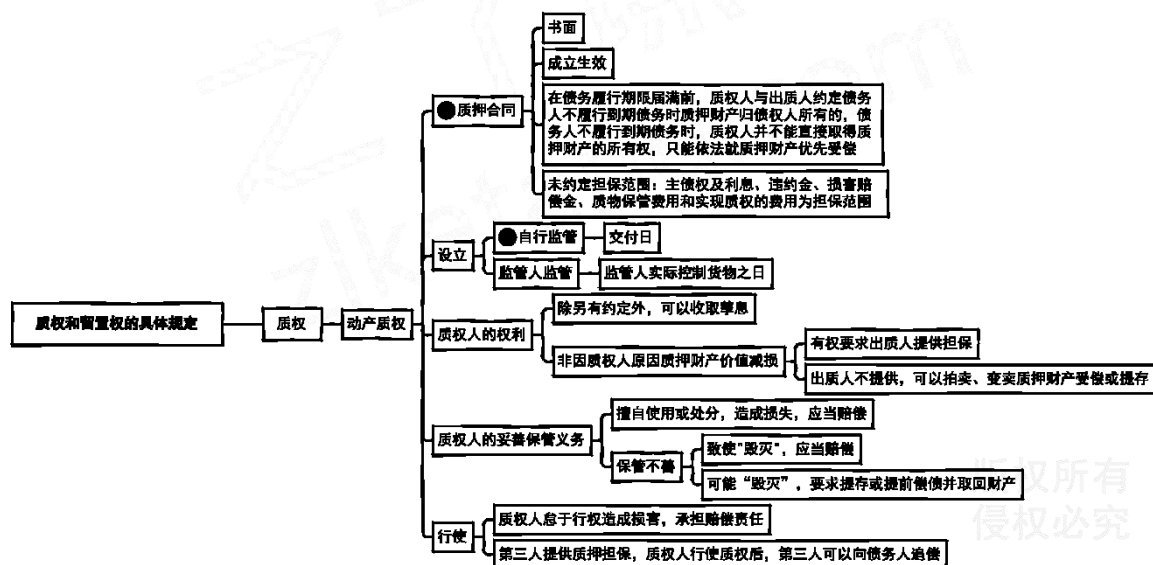
3. 留置权的效力

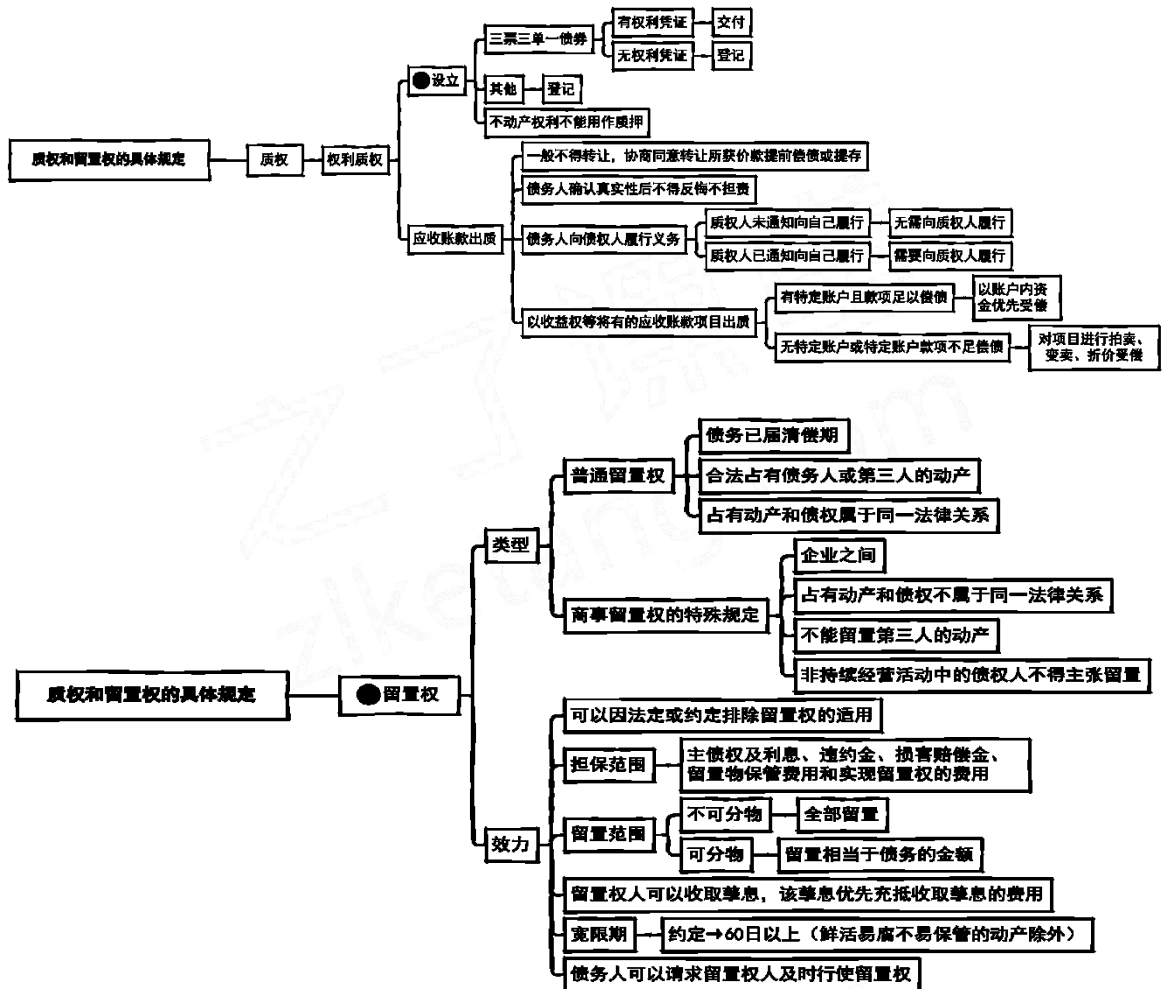
	具体规定	
排除适用	法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置	
担保范围	主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用	
留置范围	不可分物	留置权人可以就其留置物的全部行使留置权
	可分物	留置物的价值应当相当于债务的金额
孳息	1	留置权人有权收取留置财产的孳息
	2	孳息应当先充抵收取孳息的费用
留置权的实现	1	留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人 60 日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外
	2	债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产。留置财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

[总结 担保物权的优先级]

清偿顺序	留置权 > 超级动产抵押权	抵押权	已登记的抵押权 > 未登记的抵押权
		PK	先登记的抵押权 > 后登记的抵押权
		抵押权	抵押权均未登记看债权比例
		抵押权	先登记的抵押权 > 后交付的质权
		PK 质权	先交付的质权 > 后登记/未登记的抵押权

本单元“知识点 3（5）”总结





精学细练

【单选题】甲与乙签订借款合同，并约定由乙将自己的翡翠貔貅出质给甲。但其后乙并未将翡翠貔貅如约交付给甲，而是将该翡翠貔貅卖给了丙。丙取得翡翠貔貅后，与甲因该翡翠貔貅的权利归属发生纠纷。根据合同法律制度的规定，下列关于该翡翠貔貅权利归属的表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙不能取得该翡翠貔貅的所有权，因为该翡翠貔貅已质押给甲
- B. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，但甲可依其质权向丙追偿
- C. 丙能取得该翡翠貔貅的所有权，甲不能向丙要求返还该翡翠貔貅
- D. 丙能否取得该翡翠貔貅的所有权，取决于甲同意与否

【答案】C

【解析】选项 A、B，动产质权自出质人交付质押财产时设立。本题中，乙未向甲交付翡翠貔貅，质权并未设立。选项 C、D：除法律另有规定或者当事人另有约定以外，动产所有权自交付之日起发生物权变动效力。在本题中，乙将翡翠貔貅交付给丙，丙依法取得了该翡翠貔貅的所有权。

【判断题】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。（ ）
(2024 年)

【答案】√



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【解析】为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。本题表述正确。

【多选题】根据物权法律制度的规定，债务人有权处分的下列权利中，可以设定权利质押的有（ ）。(2018 年)

- A. 建设用地使用权
- B. 可以转让的基金份额
- C. 房屋所有权
- D. 应收账款

【答案】BD

【解析】根据物权法律制度的规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1) 汇票、支票、本票；(2) 债券、存款单；(3) 仓单、提单；(4) 可以转让的基金份额、股权；(5) 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6) 应收账款；(7) 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。选项 A、C 可以抵押。

【多选题】下列关于各权利质权的设立时间的说法中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 以汇票出质，质权自交付时生效
- B. 以应收账款出质，质权自合同生效时生效
- C. 以股权出质，质权自权利凭证交付时生效
- D. 以商标出质，质权自办理出质登记时生效

【答案】AD

【解析】以应收账款出质的，质权自办理出质登记时设立，选项 B 不当选。以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立，选项 C 不当选。选项 A、D 当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于应收账款出质的表述中，错误的是（ ）。(2024 年)

- A. 应收账款出质后，不得转让，但出质人与质权人协商同意的除外
- B. 出质人以基础设施收益权出质的，如果该收益权未设立特定账户，质权人有权请求以折价或拍卖、变卖项目收益权所得的价款优先受偿
- C. 质权人通知应收账款债务人向其履行债务后，应收账款债务人仍向应收账款债权人履行的，质权人有权要求应收账款债务人向其履行债务
- D. 出质人转让应收账款所得的价款，应当用于向质权人提前清偿债务

【答案】D

【解析】出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

【单选题】甲公司委托乙公司加工西服 500 套，每套加工费 200 元，共 10 万元；约定甲公司取货时一次性支付加工费，并约定该批西服不得留置。后甲公司经济困难仅支付了 8 万元加工费，乙公司留置了 300 套西服。关于乙公司留置权的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 乙公司不得行使留置权，因为约定了不得留置
- B. 乙公司可以行使留置权，但不得留置 300 套西服
- C. 乙公司可以就全部西服行使留置权
- D. 乙公司不得行使留置权，因为甲公司已经支付 80% 的加工费

【答案】A

【解析】法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。选项 A 当选。

版权所有
侵权必究



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

【单选题】根据物权法律制度规定，下列权利中，其设立需要登记的是（ ）。(2024 年)

- A. 土地承包经营权
- B. 留置权
- C. 不动产抵押权
- D. 动产质权

【答案】C

【解析】土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，选项 A 不当选。留置权的成立要件：(1) 债权人占有债务人动产；(2) 债权已届清偿期且债务人未按规定的期限履行义务；(3) 占有的动产应与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外，选项 B 不当选。质押合同自成立时生效；但质权自出质人交付质押财产时设立，即动产质权的设立以质物的交付为生效要件，选项 D 不当选。选项 C 当选。

【判断题】甲企业向乙企业购买了一批总价款 100 万元的建筑材料，甲企业支付了 60 万元，约定其余的 40 万元在 3 个月内付清。后甲企业将一台价值 30 万元的施工设备交由乙企业代为保管。3 个月后，几经催告，甲企业仍未支付乙企业 40 万元货款。则甲企业要求提取该设备时，乙企业可以将该设备留置以担保贷款债权的实现。（ ）

【答案】√

【解析】本题中涉及两个法律关系，一个是《买卖合同》，一个是《施工设备保管合同》。乙企业的债权产生于《买卖合同》，乙企业留置的动产产生于《保管合同》，二者显然不属于同一法律关系，但是由于该项留置发生在甲企业和乙企业两个企业之间，因此不必拘泥于同一法律关系，允许进行商事留置。

【判断题】留置权人无权收取留置财产的孳息。（ ）(2021 年)

【答案】×

【解析】留置权人有权收取留置财产的孳息。

【多选题】2022 年 3 月 1 日，周某以其所有的一辆轿车设立抵押权，向吴某借款 10 万元，双方签订抵押合同但未办理抵押登记。3 月 23 日，周某为获得李某 20 万元的借款，又将该轿车抵押给李某，双方签订抵押合同并办理了抵押登记。4 月 10 日，该轿车因故障需要维修，周某将其送至王某处进行维修，周某一直未支付维修费用，故王某将汽车留置。上述债务均已到期，因周某无力偿还，该轿车被拍卖，吴某、李某、王某均主张就轿车拍卖价款优先受偿，下列关于债权人受偿顺序的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 王某优先于李某受偿
- B. 李某优先于吴某受偿
- C. 吴某优先于李某受偿
- D. 李某优先于王某受偿

【答案】AB

【解析】(1) 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：抵押权均已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；抵押权并非都已经登记的，抵押权已经登记的先于未登记的受偿；抵押权均未登记的，按照债权比例清偿。(2) 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。综上，选项 A、B 当选。

